

Алматы қ., 16.07.2026 жыл

г. Алматы, 16.07.2026 года

Бұдан кейін «Лизинг беруші» деп аталатын «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «BCC Leasing» акционерлік қоғам оның атынан 29.04.2026 ж. №Л/02-Н сенімхат негізінде әрекет ететін Жобаларды қаржыландыру және дамыту дирекциясының басшысы Истелиева Асель Бактыбековна, және

бұдан кейін «Лизинг алушы» деп аталатын «IFC COLOS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 070140005046, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Бас директор Надршен Рафик Зуфарович мырза, төмендегі мәселелер жөнінде осы Қаржылық лизинг Шартты (бұдан кейін – Шарт) жасасты:

Шартта қолданылатын терминдер:

Банк – «Банк Центр Кредит» АҚ;

Дефолт – Лизинг алушының, соның ішінде Лизинг алушыға байланысты болмайтын себептермен міндеттемелерін кез келген бұзуы жағдайы (Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе тиісті дәрежеде орындамауы); Лизинг шарты ұсынылған күні «Банк ЦентрКредит» АҚ пен «BCC Leasing» АҚ алдындағы міндеттемелер сомасының 10% (он пайызынан) асатын Лизинг алушыға қатысты жалпы талап-арыз сомасымен Лизинг алушы тартылған сот процестері және/немесе Лизинг алушының мүлкіне, соның ішінде банктік шоттарындағы ақшасына тыйым салынған немесе оған өндіріп алу қолданылған жағдайлар (немесе орын алуына нақты қауіп болған); және/немесе Лизинг берушінің негізделген пікірі бойынша Лизинг алушыға айтылған мөлшерден асатын материалдар залал келтіруі мүмкін өзге жағдайлар не оқиғалар.

Кепіл шарты – оған сәйкес кредитор (кепіл ұстаушы) борышкер кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемені орындамаған жағдайда кепілге берілген мүліктің құнынан осы мүлік тиесілі тұлғаның (кепіл берушінің) басқа кредиторлары алдында басымдықпен қанағаттандырылуға құқылы.

Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Акционерное общество «BCC Leasing» от имени которого действует Руководитель Дирекции финансирования и развития проектов Истелиева Асель Бактыбековна, действующая на основании Доверенности № Л/02-Н от 29.04.2026 года, далее именуемое «Лизингодатель» и,

Товарищество с ограниченной ответственностью «IFC COLOS», БИН 070140005046, от имени которого действует Генеральный директор г-н Надршен Рафик Зуфарович, на основании Устава, далее именуемое «Лизингополучатель», заключили настоящий Договор финансового лизинга (далее Договор) о нижеследующем:

Термины, используемые в Договоре:

Банк – АО «Банк Центр Кредит»;

Дефолт - любой случай нарушения Лизингополучателем обязательств (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору), в том числе по причинам, не зависящим от Лизингополучателя; судебные процессы, в которые вовлечен Лизингополучатель с общей суммой иска к Лизингополучателю, превышающей 10% (десять процентов) от суммы обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» и АО «BCC Leasing» на дату представления договора лизинга, и/или случаи, когда на имущество Лизингополучателя, в том числе деньги, находящиеся на его банковских счетах, наложен арест или обращено взыскание (или существует реальная угроза этого); и/или иные обстоятельства или события, которые по обоснованному мнению Лизингодателя, возможно нанесут материальный ущерб Лизингополучателю, превышающий оговоренный выше размер.

Договор залога – договор, согласно которому кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодатель).



Сатып алу-сату шарты – Лизинг берушінің, Лизинг алушының және Сатушының арасында жасалған 16.07.2026 жылғы №39-05-2026ТД **ВАГОНДАРДЫ ЖЕТКІЗУ ШАРТЫ.**

«ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалы – "ГВЦ" – «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының филиалы - «ҚТЖ» ҰК» АҚ оқшауланған құрылымдық бөлімшесі болып табылатын «Негізгі есептеу орталығы», ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-технологиялық инфрақұрылымды пайдалануды, сүйемелдеуді және дамытуды жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының темір жол көлігі қызметін қамтамасыз етуге байланысты ақпараттық және АТ-қызметтерін.

КАСКО – Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ерікті мүлктік сақтандыру түрі (лизинг нысаны);

КТС – корпоративтік табыс салығы. Бұл ретте сыйақыға КТС Лизинг алушыдан алынған сыйақы сомасы мен Лизинг берушінің Банк алдында төленген сыйақы сомасы арасындағы айырмаға есептеледі.

Кросс-дефолт – осы Қаржы лизингі шарты бойынша Лизинг алушының Лизинг беруші алдындағы міндеттемелерінің бірінің орындалмауы немесе тиісті дәрежеде орындалмауы, соның ішінде Лизинг алушының Лизинг берушіге Лизинг затын қарауға рұқсат бермеуі.

Ірі мәміле – Лизинг алушы жасаған, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңына сәйкес ірі мәміле деп танылатын мәміле және/немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы (АҚ үшін қолданылады)

Ірі мәміле – Лизинг алушы жасаған мәміле және/немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы, оның нәтижесінде баланс валютасының жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынады немесе иелігінен шығарылады (ЖШС үшін қолданылады)

Ірі мәміле – Лизинг алушы жасаған мәміле және/немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы, оның нәтижесінде жалпы құны «Банк ЦентрКредит» АҚ пен «BCC Leasing» АҚ алдындағы міндеттемелер сомасының жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынады немесе иелігінен шығарылады (ЖК үшін қолданылады)

Лизинг беруші – «BCC Leasing» АҚ – тартылған және (немесе) меншікті ақша есебінен лизинг нысанын меншігіне сатып алатын және оны лизинг алушыға Шарт талаптарымен беретін лизингтік мәмілеге қатысушы. Бір лизингтік мәміле аясында Лизинг берушінің бір мезгілде оның басқа қатысушысы ретінде әрекет етуге құқығы жоқ;

Лизинг алушы – Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер, Шарт талаптарымен лизинг нысанын қабылдайтын лизинг мәмілесіне қатысушы;

Договор купли-продажи - ДОГОВОР ПОСТАВКИ ВАГОНОВ №39-05-2026ТД от 16.07.2026 г., заключаемый между Лизингодателем, Лизингополучателем и Продавцом.

Филиал АО «НК «КТЖ» – «ГВЦ» – филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» – «Главный вычислительный центр», являющийся обособленным структурным подразделением АО «НК «КТЖ», осуществляющим эксплуатацию, сопровождение и развитие информационных систем, информационно-технологической инфраструктуры, а также оказывающим информационные и ИТ-услуги, связанные с обеспечением деятельности железнодорожного транспорта Республики Казахстан.

КАСКО – вид добровольного имущественного страхования (предмета лизинга) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

кпн – корпоративный подоходный налог. При этом КПН на вознаграждение рассчитывается на разницу между полученной суммой вознаграждения от Лизингополучателя и оплаченной суммой вознаграждения Лизингодателем перед Банком.

Кросс-дефолт - неисполнение или ненадлежащее исполнение одного из обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем по настоящему Договору финансового лизинга, в т.ч. не предоставление Лизингополучателем доступа к осмотру Лизингодателем Предмета лизинга.

Крупная сделка - совершение Лизингополучателем сделки и/или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, признаваемой крупной сделкой согласно Закону РК «Об акционерных обществах» (применяется для АО)

Крупная сделка- совершение Лизингополучателем сделки и/или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от валюты баланса (применяется для ТОО)

Крупная сделка- совершение Лизингополучателем сделки и/или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой приобретается или отчуждается имущество на сумму, общая стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от суммы обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» и АО «BCC Leasing» (применяется для ИП)

Лизингодатель – Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Акционерное общество «BCC Leasing» - участник лизинговой сделки, который за счет привлеченных и (или) собственных денег приобретает в собственность предмет лизинга и передает его лизингополучателю на условиях Договора. В рамках одной лизинговой сделки Лизингодатель не вправе одновременно выступать в качестве другого ее участника;

Лизингополучатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся резидентом Республики Казахстан, участник лизинговой сделки, который принимает предмет лизинга на условиях



Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) - Шарттың және/немесе Шартқа жасалған Өтініштің талаптарын Лизинг алушы орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған кезде төленетін, орындалмаған не тиісінше орындалмаған міндеттеменің сомасына тұрақты ақшалай сомада немесе пайызбен есептелетін, Шартта белгіленген ақша сомасы. Бұл ретте Өтініште тұрақсыздық айыбын есептеу жөніндегі жеке талаптар көрсетілуі мүмкін.

ҚҚС – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қосылған құн салығы.

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) - тиісті жылға арналған бюджет заңнамасында белгіленген жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өсімпұлдарды, салықтарды және өзге де төлемдерді қолдануға арналған коэффициент болып табылады.

Қамсыздандыру – мүлікті кепілге беру, кепілдіктер, кепілдемелер беру, Лизинг алушының Лизинг беруші алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етудің ҚР заңнамасында тыйым салынбаған өзге де тәсілдері.

Лизинг заты – Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген, осы Шарттың негізінде Лизинг беруші Лизинг алушыға оның кәсіпкерлікті қызметті жүзеге асыруы үшін қаржы лизингіне беретін мүлік.

Сатушы - Өтініште көрсетілген, осы Шарттың негізінде Лизинг беруші Лизинг алушыға оның кәсіпкерлікті қызметті жүзеге асыруы үшін қаржы лизингіне беретін мүлік.

GPS-мониторинг жүйесі – Лизинг нысанына спутниктік мониторинг жүргізуге арналған жабдық (оған қоса трекер және қозғалтқышты бұғаттау релесі), әр көлік құралына жеке-жеке WEB-технологияны қолданумен «клиент-сервер» технологиясында құрылған аппараттық-бағдарламалық кешен (телематикалық платформа).

Сақтандыру компаниясы - Лизинг алушы Лизинг затына сақтандыру шартын жасасатын уәкілетті органның тиісті лицензиясының негізінде сақтандыру шарттарын жасасу және орындау қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға-сақтандыру ұйымы (сақтандырушы).

Лизинг мерзімі – лизинг нысаны Шартқа сәйкес лизинг алушыға уақытша иеленуге және пайдалануға берілетін мерзім. Бұл ретте лизинг берушінің лизинг нысанына меншік құқығы сақталған кезде Шартты мерзімінен бұрын бұзу лизинг мерзімін өзгертуге әкеп соқпайды;

Бекітілген сыйақы мөлшерлемесі – Шарт жасалған сәтте Тараптар келісім арқылы белгілеген, Лизинг беруші Шартта көзделген жағдайларда немесе Тараптардың келісім бойынша өзгерте алатын немесе Тараптардың келісімімен құбылмалы сыйақы мөлшерлемесіне ауыстырылуы мүмкін сыйақы мөлшерлемесі.

присоединения к Договору;

Неустойка (штраф, пеня) – установленная Договором денежная сумма, начисляемая в твердой денежной сумме или в процентах к сумме неисполненного либо ненадлежащее исполненного обязательства, выплачиваемая при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Лизингополучателем условий Договора и/или Заявления к Договору. При этом, в Заявлении могут отражаться индивидуальные условия по начислению неустойки.

НДС – налог на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Месячный расчетный показатель (МРП) - это коэффициент для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, устанавливаемый законом о бюджете на соответствующий год.

Обеспечение – залог имущества, предоставление гарантий, поручительств, иные не запрещенные законодательством РК способы обеспечения исполнения обязательства Лизингополучателя перед Лизингодателем.

Предмет лизинга - имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору, передаваемое Лизингодателем в финансовый лизинг Лизингополучателю на основании настоящего Договора, для осуществления последним предпринимательской деятельности.

Продавец - участник лизинговой сделки, у которого Лизингодатель приобретает предмет лизинга на основании договора купли-продажи. Продавец может одновременно выступать в качестве Лизингополучателя предмета лизинга (возвратный лизинг);

Система GPS-мониторинга - оборудование для осуществления спутникового мониторинга Предмета лизинга (включая трекер и реле блокировки двигателя), аппаратно-программный комплекс (телематическая платформа), построенная на технологии «клиент-сервер» с применением WEB-технологий к каждому транспортному средству в отдельности.

Страховая компания - страховая организация (страховщик) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по заключению и исполнению договоров страхования на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа, с которым Лизингополучатель заключает Договор страхования на предмет лизинга.

Срок лизинга - срок, на который предмет лизинга предоставляется Лизингополучателю во временное владение и пользование в соответствии с Договором. При этом досрочное расторжение Договора при сохранении права собственности на предмет лизинга за Лизингодателем не влечет за собой изменения срока лизинга;

Фиксированная ставка Вознаграждения – ставка Вознаграждения, установленная соглашением Сторон на момент заключения Договора, которая может быть изменена Лизингодателем в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных в Договоре, либо по соглашению Сторон, либо может быть заменена на плавающую ставку Вознаграждения по соглашению Сторон.



Қаржылық лизинг (бұдан кейін – лизинг) - инвестициялық қызмет түрі, бұл кезде Лизинг беруші Сатушыдан өз меншігіне сатып алған және осы Шарттың мәні деп көрсетілген Лизинг затын белгілі бір ақыға және белгілі бір талаптармен бір жылдан артық мерзіміне Лизинг алушыға уақытша иеленуге және кәсіпкерлік мақсатта пайдалануға беруге міндеттенеді.

1. Шарттың мәні және сыйақы талаптары

1.1. Лизинг беруші лизинг нысанын кейін Лизинг алушыға уақытша иелену және кәсіпкерлік мақсатта пайдалану үшін Шарт қолданыста болатын мерзімге беру мақсатында Сатушыдан сатып алуға міндеттенеді. Лизингтің мақсаты – кейін Лизинг алушының меншігіне беру талабымен Лизинг нысанын Лизинг алушыға уақытша иелену және пайдалану үшін беру.

1.2. Лизинг затының құны **ҚҚС-ны есепке алмағанда 745 240 000,00 (Жеті жүз қырық бес миллион екі жүз қырық мың) теңгені** құрайды. Лизинг затының құнына Лизинг затын сатып алу, жеткізу, жолда сақтандыру (егер Сатып алу-сату шартында өзгеше көзделмесе) бойынша шығыстар, кедендік баждар, алымдар, Лизинг берушінің басқа да шығыстары мен шығындары кіреді. Лизинг нысанының көрсетілген құны алдын ала жасалған және Сатушыға төлем жасау үшін Лизинг берушінің валюта сатып алу бағамының өзгерісі есебімен түзетіледі. Түпкілікті лизинг сомасы, сонымен қатар лизингтік төлемдер кестесі Сатушы Лизинг нысанын жеткізгеннен кейін және Лизинг берушінің барлық шығындары есептелгеннен кейін Шартқа жасалған қосымша келісімде көрсетіледі.

1.3. Сыйақы төлеу Сатып алу-сату шарты бойынша Лизинг нысаны үшін айдағы нақты күндер санына қарай негізгі борыш бойынша нақты қалдық сомасының жылдық 22,75% (Жиырма екі бүтін жүзден жетпіс бес пайыз) мөлшерінде Сатушыға төлем жасалған күні жүргізіледі, бұл кезде жылдағы күндер саны болып 365 күн қабылданады. Осы тармақта көрсетілген сыйақы мөлшерлемесі қаржы лизингтің шартының қолданылу мерзімі ішінде бекітілген болып есептеледі.

1.4. Лизинг алушы 30 күнтізбелі күн ішінде есептелген сыйақы сомасын төлеу бойынша міндеттемені орындамаған жағдайда Лизинг беруші сыйақы есептеуді тоқтатуға және кез келген уақытта оны қайта жаңартуға құқылы.

1.5. Лизинг нысанындағы қаржыландыру көзі – Банк тиісті қарыз шартының негізінде Лизинг берушіге берген қарыз.

1.6. Лизинг алушының Лизинг берушінің алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету үшін Лизинг алушы келесі мүлкті кепілге береді: Депозит-гарантия «CONTINENT PRO» ЖШС-ға тиесілі кепіл шартына сәйкес 217 000 000,00 (Екі жүз он жеті миллион) теңге мөлшеріндегі ақша кепілдігі, қаржыландыру аяқталғанға дейінгі мерзім +10 (он) жұмыс күн.

Лизинг берушінің сәйкес қарыз шарты бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз етуі үшін Лизинг нысаны тиісті Қамсыздандыру шартының негізінде Банкке кепілге берілген.

1.7. «Лизинг алушы осы Шартқа қол қою алдында Лизинг затының Банкке Қамтамасыз ету туралы тиісті шарттың негізінде берілгенін, міндеттеменің мөлшері, мерзімі өзгерген және кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемеге ҚР заңнамасына қайшы келмейтін басқа да өзгерістер енгізілген жағдайда, мұндай өзгерістерге келісім беретінімен, бұдан әрі ешқандай талап-арыз қоймайтынымен келіседі, қажет болған жағдайларда, қамтамасыз ету туралы шартқа қосымша келісімге қол қоюға міндеттенеді, сондай-ақ Лизинг берушінің Лизинг

Финансовый лизинг (далее – лизинг) - вид инвестиционной деятельности, при которой Лизингодатель обязуется передать приобретенный в собственность у Продавца и обусловленный Договором Предмет лизинга Лизингополучателю за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование на срок более одного года для предпринимательских целей.

1. Предмет Договора и условия вознаграждения

1.1. Лизингодатель обязуется приобрести у Продавца в собственность Предмет лизинга с его дальнейшей передачей Лизингополучателю владение и пользование для предпринимательских целей на срок действия Договора. Целью лизинга является передача во временное владение и пользование Лизингополучателю Предмета лизинга с условием его дальнейшей передачи в собственность Лизингополучателя.

1.2. Стоимость Предмета лизинга составляет **745 240 000,00 (Семьсот сорок пять миллионов двести сорок тысяч) теңге без учета НДС**. Стоимость предмета лизинга включает в себя расходы по приобретению, доставке, страхованию в пути (если иное не указано в Договоре купли-продажи) Предмета лизинга, таможенные пошлины, сборы, другие расходы и затраты Лизингодателя. Указанная стоимость предмета лизинга является предварительной и корректируется с учетом изменения курса покупки Лизингодателем валюты для оплаты Продавцу. Окончательная сумма лизинга, а также график лизинговых платежей будут указаны в дополнительном соглашении к Договору после поставки Предмета лизинга Продавцом и расчета всех затрат Лизингодателя.

1.3. Начисление вознаграждения производится с даты оплаты Продавцу по Договору купли-продажи за Предмет лизинга в размере 22,75% (Двадцать две целых семьдесят пять сотых процентов) годовых от суммы фактического остатка по основному долгу, исходя из фактического количества дней в месяце, при этом количество дней в году принимается за 365. Ставка вознаграждения, указанная в настоящем пункте, является фиксированной, на срок действия Договора финансового лизинга.

1.4. В случае неисполнения Лизингополучателем обязательств по выплате суммы начисленного вознаграждения в течение 30 календарных дней, Лизингодатель вправе приостановить начисление вознаграждения и возобновить его начисление в любое время.

1.5. Источник финансирования в форме лизинга – заем, предоставленный Банком Лизингодателю на основании соответствующего договора займа.

1.6. В обеспечение исполнения Лизингополучателем обязательств перед Лизингодателем по настоящему Договору, Лизингополучатель предоставляет в залог следующее имущество: Депозит-гарантию в размере 217 000 000,00 (Двести семнадцать миллионов) тенге, согласно Договору залога денег, сроком до конца финансирования +10 (десять) рабочих дней, принадлежащий ТОО «CONTINENT PRO».

В обеспечение исполнения Лизингодателем обязательств перед Банком по соответствующему договору займа, Предмет лизинга предоставлен в залог Банку на основании соответствующего Договора об обеспечении.

1.7. «Лизингополучатель перед подписанием настоящего Договора был предварительно ознакомлен и согласен с тем, что Предмет лизинга предоставлен в Банку на основании соответствующего Договора об обеспечении, и в случае изменения размера, срока основного и других изменений обязательства, обеспеченного залогом, не противоречащих законодательству РК, дает согласие на такие изменения, в дальнейшем претензий иметь не будет, и в необходимых случаях, обязуется подписать дополнительное соглашение к договору об обеспечении, а также



алушыға «Қаржы лизингі» өнімі бойынша толық ақпаратты табыс ететінімен келіседі».

1.8. Лизинг нысаны осы Шарттың 8.5-тармағына сәйкес Лизинг алушының қаражаты есебінен мемлекеттік тіркеуге жатады.

2. Есеп айырысу тәртібі

2.1. Лизинг алушы төлеуі тиіс лизингтік төлемдер ай сайын осы Шартта көзделген сомада және мерзімде Лизинг алушының №KZ15856000005359264 (KZT) банктік шотына (бұдан әрі - Лизинг алушының шоты) негізгі борышты, сыйақы бойынша төлемді және өзге де берешекі өтеу есебіне аударылатын төлемдерден тұратын ақшаны салу арқылы жүзеге асырылады. Лизинг алушының шотында ауыртпалық болған жағдайда негізгі борыш, сыйақы және Лизинг алушының басқа да берешегі бойынша ай сайынғы төлемді өтеу үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Лизинг берушінің кассасына немесе Лизинг берушінің «Банк Центр Кредит» АҚ-та ашылған №KZ678562203116347262 (KZT) ағымдағы шотына (бұдан әрі – Лизинг берушінің шоты) қолма-қол ақшалай толықтыруға жол беріледі. Лизинг берушінің келісімімен Лизинг алушы Лизинг төлемдерін оның көмегімен өтем жасалатын Банктің транзиттік шоты арқылы жүргізілуі мүмкін.

2.2. Негізгі борыш пен сыйақы ай сайын өтеледі. Өтеу тәсілі – негізгі борышты тең үлестермен өтеу.

2.3. Лизингтік төлемдер Шарттың 2-қосымшасында көрсетілген Негізгі борыш пен сыйақыны өтеу кестесіне сәйкес немесе Лизинг беруші Сатушыға Лизинг нысанының құнын төлегеннен кейін жүргізіледі.

2.4. Егер негізгі борыш және/немесе сыйақы сомасын төлеу мерзімі жұмыс істемейтін күнге түссе, онда төлем келесі жұмыс күні жүргізіледі. Бұл кезде сыйақы ақша Лизинг берушінің шотына нақты аударылған күнге дейін есептеледі.

2.5. Лизинг алушы берешекті өтеу есебіне төлейтін сомаларды Лизинг беруші берешекті өтеу үшін келесі кезеңдікпен жұмсайды: (1) осы Шартта көзделген Лизинг берушінің комиссиясының сомасы; кейін (2) сыйақы сомасы; кейін (3) негізгі борыш сомасы.

Негізгі борышты қайтару, сонымен қатар осы Шартта көзделген өзге төлемдерді төлеу бойынша мерзімінен кешіктірілген берешек туындаған жағдайда, Лизинг беруші осы Шарт бойынша төлейтін сомалар келесі кезектілікпен берешекті өтеу үшін жұмсалады: (1) Лизинг алушының / кепіл берушінің / кепілгердің осы Шарт бойынша және/немесе Қамсыздандыру шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамағанына немесе тиісті дәрежеде орындамағанына байланысты Лизинг беруші көтерген шығыстар сомасы; (2) тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) сомасы; (3) Лизинг алушының Шарт бойынша міндеттемелерін тиісті түрде орындамауының салдарынан Лизинг берушінің шығыстарын, соның ішінде Лизинг нысанын сақтандыру, бюджетке салық міндеттемелерін төлеу, оны күтіп ұстау, жөндеу, Лизинг нысанын уәкілетті органда тіркеу бойынша, сондай-ақ Лизинг нысанын сатып алуға, жеткізуге және жұмыс істеуге қабілетті күйге келтіруге тікелей байланысты басқа да шығыстарды, Лизинг берушінің тарифтерінде көзделген мерзімінен кешіктірілген комиссиялар сомасын өтеу; (4) мерзімінен кешіктірілген сыйақы сомасы; (5) мерзімінен кешіктірілген негізгі борышқа есептелген сыйақы сомасы; (6)

Лизингодателем представлена Лизингополучателю полная информация по продукту «Финансовый лизинг».

1.8. Предмет лизинга подлежит государственной регистрации за счет средств Лизингополучателя в соответствии с пунктом 8.5. настоящего Договора

2. Порядок расчетов

2.1. Лизинговые платежи, подлежащие оплате Лизингополучателем осуществляется путем внесения денег на банковский счет Лизингополучателя №KZ15856000005359264 (KZT) (далее – Счет Лизингополучателя), (через кассу, удаленный терминал и т.д.) ежемесячно в сумме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, состоящие из платежей в счет погашения основного долга, платежей по вознаграждению и иной задолженности. В случае наличие обременения на счете Лизингополучателя допускается пополнение наличными деньгами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в кассу Лизингодателя, или в безналичном порядке текущего счета Лизингодателя №KZ678562203116347262(KZT), открытый в АО «Банк Центр Кредит» (далее – Счет Лизингодателя) для осуществления погашения ежемесячного платежа по основному долгу, вознаграждению и иной задолженности Лизингополучателя. С согласия Лизингодателя Лизинговые платежи также могут осуществляться Лизингополучателем через транзитный счет Банка, посредством которого производится погашение.

2.2. Погашение основного долга и вознаграждения осуществляется ежемесячно. Метод погашения - погашение основного долга равными долями

2.3. Лизинговые платежи осуществляются согласно Графику погашения основного долга и вознаграждения, указанному в Приложении №2 к Договору, либо после оплаты Лизингодателем Продавцу стоимости Предмета лизинга.

2.4. Если срок уплаты суммы основного долга и/или вознаграждения выпадает на нерабочий день, то уплата производится на следующий рабочий день. При этом вознаграждение будет начисляться до даты фактического зачисления денег на счет Лизингодателя.

2.5. Суммы, выплачиваемые Лизингополучателем в счет погашения задолженности, направляются Лизингодателем на погашение задолженности в следующей очередности: (1) сумма комиссий Лизингодателя, предусмотренных настоящим Договором; затем (2) сумма вознаграждения; после чего (3) сумма основного долга.

В случае образования просроченной задолженности по возврату основного долга, а также уплате иных платежей, предусмотренных настоящим Договором, суммы, выплачиваемые Лизингополучателем по настоящему Договору, направляются Лизингодателем на погашение задолженности в следующей очередности: (1) сумма издержек, понесенных Лизингодателем в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем/залогодателем/гарантом своих обязательств по настоящему Договору и/или Договору по обеспечению; (2) сумма неустоек (штрафы, пени); (3) возмещение расходов Лизингодателя вследствие ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств по Договору, в т.ч. по страхованию Предмета лизинга, по уплате налоговых обязательств в бюджет, его содержанию, ремонту, регистрации Предмета лизинга в уполномоченных органах, а также любых других расходов, непосредственно связанных с приобретением, поставкой Предмета лизинга и приведением его в рабочее состояние сумма просроченных комиссий, предусмотренных тарифами Лизингодателя; (4) сумма просроченного вознаграждения; (5) сумма вознаграждения, начисленного на просроченный основной долг; (6) сумма просроченного основного долга; (7) сумма



мерзімінен кешіктірілген негізгі борыш сомасы; (7) Лизинг берушінің тарифтерінде көзделген комиссия сомасы; (8) есептелген сыйақы сомасы; (9) негізгі борыш сомасы.

Мерзімінен кешіктірілген негізгі борышқа сыйақы негізгі борыш мерзімінен кешіктірілген күннен кейінгі келесі күннен бастап есептеледі. Лизинг беруші осы шарт бойынша берешекті өтеу кезектілігін өз бетінше белгілеуге / өзгертуге құқылы, Лизинг алушы мұнымен сөзсіз келіседі.

2.6. Лизинг алушының міндеттемелерін толық көлемде немесе ішінара мерзімінен бұрын орындауына оның өтініші, Лизинг берушінің тиісті жазбаша келісімі болған кезде, сонымен қатар Лизинг алушы өтем жасау күні біржолғы төлеммен негізгі борыш қалдығы сомасының 20% мөлшерінде айыппұл төлеген кезде және Лизинг алушы Лизинг берушінің осындай мерзімінен бұрын орындауға байланысты барлық шығыстар мен залалды (оған қоса салықтар, Лизинг берушінің қаржыландыратын ұйымдардың сыйақылары және т.б.) толық өтеген жағдайда рұқсат беріледі.

2.7. Лизинг алушының бастамасы бойынша лизинг затын беру (лизинг нысанында қаржыландыру) талаптарын өзгертуге Лизинг берушінің алдын ала жазбаша келісімі болған кезде және Лизинг алушы қаржыландыру талаптарын өзгертуді болжаған күнге дейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Лизинг алушы төлеуге тиіс лизинг сомасының 1%-ы мөлшерінде қаржыландыру талаптарын өзгерту үшін ҚҚС-ны ескере отырып, комиссия төлеген жағдайда жол беріледі.

3. Лизинг алушы міндеттемелерін орындамаған / тиісті дәрежеде орындамаған кезде қабылданатын шаралар және Тараптардың жауапкершілігі

3.1. Лизинг алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда Лизинг беруші:

Лизинг алушының есебінен Лизинг нысанын мерзімінен бұрын қайтаруды немесе Лизинг алушының Шартта көзделген лизингтік барлық мерзімі үшін барлық лизингтік төлемдерді мерзімінен бұрын төлеуін талап етуге құқылы. Лизинг нысаны Лизинг берушіге қалыпты тозу нормалары есепке алынып, Лизинг алушыға берілген күйінде қайтарылуы қажет.

2) Лизинг алушының кез келген банкте ашылған банктік шотын тікелей дебеттеу арқылы Лизинг алушының берешек сомасын және келтірілген залал сомасын алуға құқылы.

3.2. Лизинг беруші келесі жағдайларда осы Шартта көзделген есептелген сыйақымен, комиссиялармен және Лизинг берушінің тарифтерімен және Лизинг алушыға тиесілі өзге сомалармен Лизинг алушының берешек сомасын толық көлемде өндіріп алуға құқылы:

— Дефолт, Кросс-дефолт орын алған кезде немесе олардың туындауына нақты қауіп төнген кезде;

— Лизинг алушыда осы Шарт бойынша кезекті төлемді төлеуге ақшасы болмаған кезде және ақшаның түсу перспективасы болмаған кезде;

— Лизинг нысаны жойылған (жоғалған) немесе Лизинг беруші жауап бермейтін жағдайлар бойынша бүлінген (оның жай-күйінің нашарлауы) кезде;

— қосымша қамсыздандыру жойылған немесе лизинг беруші жауап бермейтін жағдайлар бойынша оның талаптары нашарлаған кезде;

— осы Шарт жасалған кезде Лизинг алушы Лизинг берушіге шынайы емес мәліметтер берген кезде;

комиссий, предусмотренных тарифами Лизингодателя; (8) сумма начисленного вознаграждения; (9) сумма основного долга.

Вознаграждение на просроченный основной долг начисляется со дня, следующего за днем выхода на просрочку основного долга. Лизингодатель вправе самостоятельно определять/изменять очередность погашения задолженности по настоящему Договору, с чем Лизингополучатель безусловно согласен.

2.6. Досрочное исполнение Лизингополучателем обязательств в полном объеме или частично допускается при наличии его заявления, соответствующего письменного согласия Лизингодателя, а также при уплате Лизингополучателем штрафа в размере 20% от суммы остатка основного долга единовременным платежом в день погашения, и при условии полного возмещения Лизингополучателем всех расходов и убытков Лизингодателя, связанных с таким досрочным исполнением (включая налоги, вознаграждение организаций, финансирующих Лизингодателя, и пр.).

2.7. Изменение условий предоставления (финансирования в форме лизинга)

Предмета лизинга по инициативе Лизингополучателя допускается при наличии предварительного письменного согласия Лизингодателя и при условии оплаты Лизингополучателем комиссии за изменение условий финансирования в размере 1% от Суммы лизинга, подлежащей оплате Лизингополучателем в течение 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты изменения условий финансирования

3. Меры, принимаемые при неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств Лизингополучателем и ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств по Договору Лизингодатель вправе:

1) потребовать досрочного возврата Предмета лизинга за счет Лизингополучателя либо досрочной оплаты Лизингополучателем всех лизинговых платежей за весь срок лизинга, предусмотренных Договором. Предмет лизинга должен быть возвращен Лизингодателю в том состоянии, в котором он был передан Лизингополучателю с учетом норм естественного износа;

2) изъять сумму задолженности Лизингополучателя и сумму причиненных убытков путем прямого дебетования банковского счета Лизингополучателя, открытого в любых банках.

3.2. Лизингодатель вправе досрочно предъявить к взысканию в полном объеме сумму задолженности Лизингополучателя вместе с начисленным вознаграждением, комиссиями, предусмотренными настоящим Договором и тарифами Лизингодателя, и иными суммами, причитающимися с Лизингополучателя по настоящему Договору, в следующих случаях:

— при наступлении Дефолта, Кросс-дефолта, либо реальной угрозы их наступления;

— при отсутствии у Лизингополучателя денег для погашения очередного платежа по настоящему Договору, и отсутствии перспектив их поступления;

— при гибели (утрате) Предмета лизинга или повреждении (ухудшении его состояния) по обстоятельствам, за которые Лизингодатель не отвечает;

— при утрате дополнительного обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые Лизингодатель не отвечает;

— предоставления Лизингополучателем Лизингодателю недостоверных сведений при заключении настоящего Договора;



— Лизинг алушы Лизинг берушіге қосымша қамсыздандыруға үшінші тұлғалардың құқықтары туралы ескертпеген кезде;

— Лизинг берушімен келісімге алмай, Лизинг алушының ұйымдық-құқықтық нысаны, құрылтайшыларының / қатысушыларының құрамы, Лизинг алушының капиталының құрылымы өзгерген кезде, Лизинг алушының таратылуы, банкрот болуы, оған қоса оңалу және т.б. процедуралары салдарынан Лизинг алушының қызметі тоқтаған кезде;

— Лизинг берушінің пікірінше Лизинг алушының төлем жасау қабілеттілігіне және осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісті дәрежеде орындау мүмкіндігіне кері әсер етуі мүмкін өзге жағдайларда.

3.3. Егер Лизинг беруші жазбаша хабарламада басқа мерзім көрсетпесе, Лизинг алушы Лизинг берушінің осы Шарт бойынша берешек сомасын мерзімінен бұрын қайтару туралы талабын Лизинг беруші Лизинг алушыға жазбаша хабарлама жөнелту арқылы осындай талапты ұсынған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде орындауы тиіс.

3.4. Негізгі борыш пен сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелер орындалмаған және/немесе тиісті дәрежеде орындалмаған жағдайда Лизинг алушы Лизинг берушіге мерзімінен кешіктірілген әр күн үшін уақытылы төленбеген негізгі борыш пен сыйақы сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

3.5. Шарттың 5.2.1., 5.2.2, 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6., 5.2.7., 5.2.8, 5.2.9-тармақтарында көзделген міндеттемелер орындалмаған және/немесе тиісті дәрежеде орындалмаған жағдайда Лизинг алушы мерзімінен кешіктірілген әр күн үшін уақытылы төленбеген соманың 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

3.6. Шарттың 5.2.20., 5.2.24., 5.2.25., 5.2.30., 5.2.32., 5.2.33., 5.2.34., 5.2.35., 5.2.36. - тармақшаларында көзделген міндеттемелер орындалмаған және/немесе тиісті дәрежеде орындалмаған жағдайда, Лизинг алушы міндеттемелерді орындауды мерзімінен кешіктірілген және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған әрбір күн үшін Лизинг сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

3.7. Лизинг алушы Лизинг нысанын қабылдау және қабылдау-өткізу актісіне қол қою мерзімін бұзған жағдайда, ол Лизинг берушіге мерзімінен кешіктірілген әр күн үшін Лизинг сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

3.8. Лизинг алушы Шарт бойынша өзге міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, ол Лизинг берушіге міндеттемелерді (егер мұндай міндеттемені орындау мерзімі белгіленсе) орындамаған әр күн үшін Лизинг сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл немесе Лизинг сомасының 1% мөлшерінде айыппұл төлейді, сонымен қатар сәйкес талап ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Лизинг алушының Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты туындаған Лизинг берушінің барлық шығыстары мен залалын өтеуге міндетті.

3.9. Егер Лизинг алушының Лизинг нысанын дұрыс пайдаланбауы немесе үшінші тұлғалардың оған залал келтіруі салдарынан техникалық сипаттамаларында негізделген мерзімінен бұрын Лизинг нысаны істен шыққан кезде, Лизинг алушы Лизинг берушінің сәйкес хабарламасын алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Лизинг берушіге Шартта көзделген барлық лизингтік төлемдерді төлеуге, сонымен қатар Лизинг берушінің Шартты мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты барлық шығыстары мен залалын (оған қоса салықтарды, Лизинг

не предупреждения Лизингополучателем Лизингодателя о правах третьих лиц на дополнительное обеспечение;

— при изменении организационно-правовой формы Лизингополучателя, состава учредителей/участников (акционеров) Лизингополучателя, структуры капитала Лизингополучателя, прекращения деятельности Лизингополучателя вследствие ликвидации, банкротства Лизингополучателя, включая реабилитационные процедуры, и т.д., без согласования с Лизингодателем;

— в иных случаях, которые, по мнению Лизингодателя, могут негативно отразиться на платежеспособности Лизингополучателя и возможности надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

3.3. Требования Лизингодателя о досрочном возврате суммы задолженности по настоящему Договору должны быть исполнены Лизингополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Лизингодателем таких требований путем направления Лизингополучателю письменного уведомления, если иной срок не определен Лизингодателем в данном письменном уведомлении.

3.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате основного долга и вознаграждения Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю пеню в размере 0,5% от суммы неуплаченного в срок основного долга и вознаграждения, за каждый день просрочки исполнения.

3.5. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в подпунктах 5.2.1., 5.2.2, 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6., 5.2.7., 5.2.8, 5.2.9 Договора, Лизингополучатель уплачивает пеню в размере 0,5% от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки платежа.

3.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в подпунктах 5.2.20., 5.2.24., 5.2.25., 5.2.30., 5.2.32., 5.2.33., 5.2.34., 5.2.35., 5.2.36. Договора, Лизингополучатель уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы Лизинга за каждый день просрочки неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательства.

3.7. В случае нарушения Лизингополучателем срока приема Предмета лизинга и подписания акта приема-передачи, он уплачивает Лизингодателю пеню в размере 0,5% от Суммы лизинга, за каждый день просрочки.

3.8. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем прочих обязательств по Договору, он уплачивает Лизингодателю пеню в размере 0,5% от Суммы лизинга, за каждый день неисполнения обязательства (если такое обязательство имеет срок исполнения), либо штраф в размере 1% от Суммы лизинга (если нарушенное обязательство не имеет срока исполнения), а также возместить все расходы и убытки Лизингодателя, возникшие в связи с неисполнением Лизингополучателем своих обязательств по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления соответствующего требования, если иной срок не определен Лизингодателем в письменном уведомлении.

3.9. Если Предмет лизинга выбывает из рабочего состояния раньше срока, обусловленного его техническими характеристиками вследствие его неправильной эксплуатации Лизингополучателем либо причинением вреда третьими лицами, Лизингополучатель обязуется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Лизингодателя выплатить последнему все лизинговые платежи, предусмотренные Договором, а также возместить все расходы и убытки Лизингодателя, связанные с досрочным прекращением Договора (включая



берушіні қаржыландыратын қаржы институттарының сыйақысын және т.б.) өтеуге міндеттенеді.

3.10. Лизинг алушы Шарттың 5.2-тармағының 5.2.1. және 5.2.3-тармақшаларын орындамаған кезде, егер мұндай құқық Сатып алу-сату шартында көзделсе Лизинг беруші Сатып алу-сату шарты бойынша Лизинг нысанының құнын төлемеуге және осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамауға құқылы.

3.11. Лизинг беруші Шарттың 8.6-тармағын орындамағаны үшін жауап береді және Лизинг берушіге осындай орындамаудан туындаған барлық шығыстар мен залалды өтейді.

3.12. Лизинг алушының бастамасымен Шарт мерзімінен тоқтатылған немесе бұзылған кез келген жағдайда, Лизинг алушы негізгі борыш қалдығы сомасының 20% мөлшерінде айыппұл төлейді және Шартты осындай мерзімінен бұрын тоқтатуға және бұзуға байланысты барлық шығыстарды және залалды (оған қоса салықтарды, Лизинг берушіні қаржыландыратын ұйымдардың сыйақысын және т.б.) Лизинг берушіге өтейді.

3.13. Сатушы Сатып алу-сату шарты бойынша Лизинг нысанын жеткізуге қатысты міндеттемені орындаған сәттен бастап, Лизинг нысанын техникалық құжаттамада көзделген көлемде пайдалануға болмайтын жағдайға әкеп соқтырған, Лизинг нысанының жойылуына, жоғалуына, бүлінуіне, мерзімінен бұрын қирауына, ұрлануына және оны монтаждау, жинау немесе пайдалану кезінде жіберілген ағаттықтарға байланысты тәуекелдер және басқа да мүлктік тәуекелдер үшін Лизинг алушы жауап береді.

3.14. Лизинг берушіге айтарлықтай залал келтірген, Лизинг нысанын қасақана жою және/немесе бұзу, сонымен қатар Лизинг нысанын ұрлау немесе алдау не сенімді теріс пайдалану арқылы Лизинг нысанын а құқықтарды сатып алу жағдайлары орын алған кезде, Лизинг алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қылмыстық жауапкершілік көтереді.

3.15. Өсімпұлды және/немесе айыппұлдарды төлеу Лизинг алушыны Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды. Бұл ретте айыппұл санкцияларын (өсімпұлдар мен тұрақсыздық айыбын қоса алғанда) есептеу және ұсыну Тараптардың міндеті емес, құқығы болып табылады. Егер көрсетілген санкциялар екінші Тарапқа ұсынылмаған жағдайда, олар есептеуге және тиісінше өндіріп алуға (төлеуге) жатпайды.

4. Тараптардың құқықтары

4.1. Лизинг берушінің құқықтары:

4.1.1. Лизинг берушінің операцияларын қаржыландыру көзі және/немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары өзгерген жағдайда қаржылық тәуекелдерді азайту мақсатында, мұндай өзгерістер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына немесе лизинг берушіні қаржыландыру шарттарына негізделген жағдайларды қоспағанда, Лизинг алушының келісімі бойынша, баланстық және/немесе өзге де ішкі шоттарды қоса алғанда, шарттың талаптарын, сыйақы және/немесе комиссиялар және/немесе тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұлдар) мөлшерлемесінің мөлшерін не өтеу мерзімдерін өзгертуді қоса алғанда, негізгі борышты және сыйақыны (лизингтік төлемдерді) өтеу кестесінің өзгеруін тиісті өзгерістер енгізу туралы шартқа қосымша келісімнің жобасын қоса бере отырып және/ немесе шартқа толықтырулар.

4.1.2. Лизинг нысанының мақсатына сай пайдалануына бақылау жасау.

налоги, вознаграждение финансовых институтов, финансирующих Лизингодателя и пр.).

3.10. При невыполнении Лизингополучателем обязательств, предусмотренных подпунктами 5.2.1. и 5.2.3 пункта 5.2. Договора, Лизингодатель вправе не осуществлять оплату стоимости Предмета лизинга по Договору купли-продажи, если такое право предусмотрено в Договоре купли-продажи, и не выполнять обязательства по настоящему Договору.

3.11. Лизингополучатель несет полную ответственность за неисполнение пункта 8.6. Договора и возмещает Лизингодателю все расходы и убытки, вызванные таким неисполнением.

3.12. В любом случае досрочного прекращения или расторжения Договора по инициативе Лизингополучателя, последний оплачивает штраф в размере 20% от суммы остатка основного долга и возмещает все расходы и убытки Лизингодателя, связанные с таким досрочным прекращением и расторжением Договора (включая налоги, вознаграждение организации, финансирующих Лизингодателя, и пр.).

3.13. С момента выполнения Продавцом обязательств по поставке Предмета лизинга по Договору купли-продажи ответственность за риски, связанные с гибелью, утратой, порчей, преждевременной поломкой, хищением Предмета лизинга и допущенными просчетами при его монтаже, сборке или эксплуатации, приведшие к невозможности его использования в объеме, предусмотренном технической документацией, и иные имущественные риски, несет Лизингополучатель.

3.14. В случае умышленного уничтожения и/или повреждения Предмета лизинга, причинившего значительный ущерб Лизингодателю, а также хищения Предмета лизинга или приобретение права на Предмет лизинга путем обмана или злоупотребления доверием, Лизингополучатель несет уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

3.15. Уплата пени и/или штрафов не освобождает Лизингополучателя от исполнения обязательств по Договору. При этом начисление и предъявление штрафных санкций (включая пени и неустойки) является правом, а не обязанностью Сторон. В случае, если указанные санкции не были предъявлены другой Стороне, они не подлежат начислению и, соответственно, взысканию (оплате)

4. Права Сторон

4.1. Лизингодатель вправе:

4.1.1. В целях уменьшения финансовых рисков в случае изменения источника финансирования операций Лизингодателя и/или требований законодательства Республики Казахстан, по согласованию с Лизингополучателем, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены требованиями законодательства Республики Казахстан или условиями финансирования Лизингодателя, изменять условия Договора, включая балансовые и/или иные внутренние счета, размер ставки вознаграждения и/или комиссий и/или неустойки (пени, штрафов), либо изменения графика погашения основного долга и вознаграждения (лизинговых платежей), включая изменение сроков погашения, с приложением проекта дополнительного соглашения к Договору о внесении соответствующих изменений и/или дополнений в Договор.

4.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Предмета лизинга.



4.1.3. Әр қаржы жылы бойынша қаржылық есептілікті (баланс және пайда мен залал туралы есеп) ұсынуды талап ету.

4.1.4. Кез келген уақытта Лизинг нысанының болуын, санын, жай-күйін, пайдалану және сақтау талаптарын тексеру, бұл кезде Лизинг алушыға 2 (үш) күнтізбелік күн бұрын жоспарлы тексеру туралы хабарлау. Лизинг берушінің осындай тексеруге, соның ішінде Лизинг нысаны орналасқан жерге баруға байланысты шығыстарын Лизинг алушы көтереді.

4.1.5. Лизинг алушы сақтандыру бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Лизинг нысанын өз бетінше сақтандыру, бұл кезде Лизинг алушы Лизинг берушіге сақтандыруға байланысты барлық шығыстарды өтеуі тиіс.

4.1.6. Лизинг нысанының жай-күйіне, Лизинг алушының өз міндеттемелерін орындауына бақылау жасау үшін жылына 2 (екі) рет осындай бақылау жасау үшін мамандандырылған ұйымдарды тарту. Бақылау жасауға, соның ішінде мамандандырылған ұйымның қызметі төлем жасауға байланысты шығыстарды Лизинг алушы өтейді.

4.1.7. Негізгі борышты және/немесе сыйақыны (лизингтік төлемдер) өтеу мерзімін кешіктірілгені үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) есептеуді біржақты тәртіппен тоқтату және жаңарту

4.1.8. Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер енгізіліп, соның нәтижесінде Лизинг беруші қаржылық лизингке мүлктік беруге байланысты мемлекет пайдасына қосымша салықтарды және/немесе өзге де төлемдерді төлеуге міндетті болған жағдайда, ол Лизинг алушыны жазбаша түрде хабардар ете отырып, лизингтік төлемдердің сомасын төленуге жататын қосымша салықтардың және/немесе өзге де төлемдердің сомасына барабар мөлшерде біржақты тәртіппен ұлғайтуға құқылы.

4.1.9. Алдын ала төлем сомасын осы Шарт бойынша берешекті өтеу үшін жұмсау.

4.1.10. Кросс-дефолт орын алған жағдайда Лизинг алушыдан осы Шарт бойынша барлық міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды талап ету, сонымен қатар тиісті Қамсыздандыру шарттарына сәйкес Лизинг берушіге берілген қамсыздандыруға өндіріп алу қолдануға және/немесе қамсыздандыру бойынша Лизинг берушіге берілген өзге құқықтарды пайдалануға құқылы.

4.2. Лизинг алушының құқықтары:

4.2.1. Шартта белгіленген талаптармен Лизинг нысанын иелену және пайдалану.

4.2.2. Лизинг берушінің жазбаша келісімімен Лизинг нысанын жақсарту. Лизинг алушы жүзеге асырған бөлінбейтін жақсартулардың құнын Лизинг беруші өтемейді.

4.2.3. Лизинг нысаны пайдаланылған нақты мерзім үшін қалған негізгі борыш пен сыйақы сомасын мерзімінен бұрын өтеу, сонымен қатар Шартқа сәйкес барлық комиссияларды және/немесе айыппұлдарды төлеу арқылы Шартты мерзімінен бұрын бұзуға байланысты салықтық міндеттемелер сомасын өтеу.

5. Тараптардың міндеттері

5.1. Лизинг берушінің міндеттері:

5.1.1. Сатушыдан Лизинг алушы таңдаған меншігіне Лизинг нысанын сатып алу және оны Шартта көзделген талаптармен Лизинг алушыға беру.

5.1.2. Лизинг алушы Шарт бойынша барлық міндеттемелерін тиісті түрде орындаған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Лизинг нысанына қатысты меншік құқығының Лизинг алушыға өтуін

4.1.3. Требовать предоставления ему финансовой отчетности (баланс и отчет о прибыли и убытках) по каждому финансовому году.

4.1.4. В любое время проверить наличие, количество, состояние, условия эксплуатации и хранения Предмета лизинга, при этом уведомив Лизингополучателя о предстоящей плановой проверке за 3 (три) календарных дня. Расходы Лизингодателя, связанные с такими проверками, в т.ч. выездом на место нахождения Предмета лизинга, несет Лизингополучатель.

4.1.5. Самостоятельно застраховать Предмет лизинга (КАСКО) в случае неисполнения Лизингополучателем своих обязательств по страхованию Предмета лизинга, при этом Лизингополучатель обязан возместить все расходы Лизингодателю, связанные со страхованием.

4.1.6. Привлечь для контроля состояния Предмета лизинга, выполнения Лизингополучателем своих обязательств - специализированные организации для осуществления такого контроля 2 (два) раза в год. Расходы, связанные с осуществлением контроля, в т.ч. по оплате услуг специализированной организации, несет Лизингополучатель.

4.1.7. В одностороннем порядке приостанавливать и возобновлять начисление неустойки (штрафов, пени) за просрочку погашения основного долга и/или вознаграждения (лизинговых платежей).

4.1.8. В течение срока действия Договора, в случае изменения Республики Казахстан, законодательства в результате которого Лизингодатель должен будет выплачивать дополнительные налоги и/или иные платежи в пользу государства, связанные с передачей имущества в финансовый лизинг, он вправе в одностороннем порядке увеличить сумму лизинговых платежей пропорционально сумме дополнительно налогов и/или иных выплачиваемых платежей, уведомлением Лизингополучателя в письменном виде.

4.1.9. Сумму авансового платежа направить на погашение задолженности по настоящему Договору.

4.1.10. В случае наступления Кросс-дефолта и Дефолта, потребовать от Лизингополучателя досрочного исполнения всех имеющихся обязательств по настоящему Договору, а также обратиться на обеспечение, предоставленное Лизингодателю согласно соответствующим Договорам по обеспечению и/или воспользоваться иными правами, предоставленными Лизингодателю по обеспечению.

4.2. Лизингополучатель вправе:

4.2.1. Владеть и пользоваться Предметом лизинга на условиях, оговоренных в Договоре.

4.2.2. Производить улучшения Предмета лизинга с письменного согласия Лизингодателя. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных Лизингополучателем, возмещению Лизингодателем не подлежит.

4.2.3. Произвести досрочное погашение оставшейся суммы основного долга и вознаграждения за фактический срок использования Предмета лизинга, а также возместить суммы налоговых обязательств, связанные с досрочным расторжением Договора с уплатой всех комиссий и/или штрафов согласно условиям Договора.

5. Обязанности Сторон

5.1. Лизингодатель обязан:

5.1.1. Приобрести в собственность у Продавца Предмет лизинга, выбор которых осуществлен Лизингополучателем, и передать Лизингополучателю в лизинг на условиях Договора.

5.1.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента надлежащего исполнения Лизингополучателем всех обязательств по Договору, передать Лизингополучателю право собственности на Предмет лизинга путем



растайтын сәйкес құжаттарға қол қою арқылы Лизинг алушыға Лизинг нысанына қатысты меншік құқығын беру.

5.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша лизинг нысаны жаңа лизинг алушының иеленуіне және пайдалануына берілген сәттен бастап бір ай ішінде бұл туралы Сатушыға жазбаша түрде хабарлау;

5.1.4. "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес мәліметтер мен ақпаратты қаржылық мониторинг жүргізуге уәкілетті органға хабарлау.

5.1.5. Сатушыдан құқық белгілейтін құжаттарды қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Лизинг нысанын мемлекеттік тіркеуді жүргізісін. Бұл ретте мұндай тіркеудің жекелеген мерзімдері мен шарттары Тараптардың өзара келісімі бойынша айқындалуы мүмкін.

5.2. Лизинг алушының міндеттері:

5.2.1. Лизинг берушіге Шартқа қол қойған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде ҚҚС есепке алмағанда (қажеттісін таңдаңыз) 223 572 000,00 (Екі жүз жиырма үш миллион бес жүз жетпіс екі мың) теңге мөлшеріндегі алдын ала төлемді «Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы KZ678562203116347262 шотына төлеу.

5.2.2. Сақтандыру компаниясымен жасалған Лизинг затын (КАСКО) сақтандыру шартына қол қою арқылы лизинг затын сақтандыру. Банк Сақтандыру шарты бойынша пайда алушы болып табылады.

5.2.3. Шартқа қол қойылған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Лизинг берушіге «Банк Центр Кредит» АҚ-та ашылған №KZ678562203116347262(KZT) шотқа ҚҚС-ны есепке алғанда 5 216 680,00 (Бес миллион екі жүз он алты мың алты жүз сексен) теңгені құрайтын Қаржыландыру сомасының 1% мөлшерінде лизингті ұйымдастырғаны үшін комиссия төлеу.

5.2.4. Лизинг алушының осы Шарттың талаптарын және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын бұзуы салдарынан мемлекеттік органдарға кез келген айыппұлды, өсімпұлды және өзге төлемдерді төлеуге байланысты шығыстарды өтеу. Мұндай өтем тиісті хабарлама жіберілген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге тиіс.

5.2.5. Лизинг берушіден хабарлама алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай шығыстар туындаған сәттен бастап Қабылдау-өткізу актісі бойынша Лизинг нысаны берілген сәтке дейінгі кезең үшін Сатып алу-сату шарты бойынша Лизинг берушінің Сатушыға жұмсаған нақты шығыстары сомасынан сыйақы сомалары есептелген кезде туындайтын ҚҚС сомасын өтеу (ондай туындаған жағдайда)

5.2.6. Лизинг берушіден хабарлама алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бағамдық айырмаға, ақша қаражатын валютамен аудару үшін алынатын комиссияға, Мәміле төлқұжатын ашуға/ұзартуға (келісімшарттың тіркеу нөмірін беруге), SWIFT алуға және т.б. байланысты Лизинг беруші көтерген шығыстарды өтеу;

5.2.7. Шартқа қолданылмайды.

5.2.8. Лизинг берушіден төлегені туралы хабарламаны алған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Лизинг нысанын кедендік тазартуға байланысты шығыстарды (УСҚ, жүкті кредиттен шығару, артық салмақ, кедендік өкілдің қызметтері және т.б.), сондай-ақ көлік шығыстарын және Кепіл нысанын импорттық кедендік ресімдеу кезінде туындаған өзге де шығыстарды өтеу.

подписания соответствующих документов, подтверждающих переход права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю.

5.1.3. Уведомить письменно продавца о том, что предмет лизинга передан во владение и пользование новому лизингополучателю, в месячный срок с момента такой передачи по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан;

5.1.4. Сообщать уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения и информацию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.1.5. Произвести государственную регистрацию Предмета лизинга в уполномоченном органе в течение 5 (пять) рабочих дней с момента подписания Акта приема – передачи правоустанавливающих документов от Продавца. При этом, отдельные сроки и условия такой регистрации могут быть определены по взаимному согласию Сторон.

5.2. Лизингополучатель обязан:

5.2.1. Оплатить Лизингодателю авансовый платеж в размере 223 572 000,00 (Двести двадцать три миллиона пятьсот семьдесят две тысячи) теңге без учета НДС в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Договора на Счет KZ678562203116347262 в АО «Банк Центр Кредит».

5.2.2. Застраховать Предмет лизинга (КАСКО) путем подписания Договора страхования Предмета лизинга со Страховой компанией. Выгодоприобретателем по Договору страхования выступает Банк.

5.2.3. Оплатить Лизингодателю в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Договора, комиссию за организацию лизинга в размере 1% от Суммы финансирования с учетом НДС, что составляет 5 216 680,00 (Пять миллионов двести шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) теңге на Счет №KZ678562203116347262 (KZT) в АО «Банк Центр Кредит».

5.2.4. Возместить расходы, связанные с выплатой любых штрафов, пени и иных платежей государственным органам, вызванных нарушением Лизингополучателем условий настоящего Договора и/или норм действующего законодательства Республики Казахстан. Такое возмещение подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления соответствующего уведомления

5.2.5. Возместить Лизингодателю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Лизингодателя, сумму НДС, возникающую при начислении сумм вознаграждения от суммы фактических расходов Лизингодателя Продавцу по Договору купли-продажи, за период с момента возникновения таких расходов до момента передачи Предмета лизинга по Акту приема-передачи/в случае возникновения такого/

5.2.6. Возместить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Лизингодателя, расходы, понесенные Лизингодателем, связанные с возникновением курсовой разницы, комиссии за перевод денежных средств в валюту, открытие/продление Паспортов сделок (присвоение учетного номера контракта), получение SWIFT и др.

5.2.7. не применяется к Договору.

5.2.8. Возместить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления об уплате от Лизингодателя документально подтвержденные дополнительные расходы, связанные с проведением таможенной отистики Предмета лизинга (CBX, раскредитование груза, перегрузки, услуги таможенного представителя и прочее), а также транспортные и иные расходы, возникшие при исполнении импортного таможенного оформления Предмета лизинга.



5.2.9. Осы Шарттың 5.2.2, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8 және 5.2.10-тармақтарына сәйкес Лизинг алушының қосымша шығыстарды төлеуінің нәтижесінде құрылған 16% мөлшеріндегі ҚҚС сомасын Лизинг берушіге өтеу.

5.2.10. Лизинг берушіден мұндай қорытындыға қатысты жазбаша сауалды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Лизинг нысанына қатысты Тәуелсіз бағалаушы компанияның қорытындысын ұсыну. Лизинг беруші Тәуелсіз бағалаушы компанияның қорытындысына тапсырыс беруші ретінде өз бетінше ұсыныс берген жағдайда Лизинг алушы Лизинг берушіден осындай жазбаша талапты алған сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Тәуелсіз бағалаушы компаниядан қорытынды алуға байланысты барлық шығыстарды Лизинг берушіге өтеуге міндетті.

5.2.11. Лизинг берушімен алдын ала жазбаша келісімге ала отырып, Лизинг алушы Кепіл нысанының импортын Қазақстан Республикасының аумағында толық кеденді ресімдеуді өз күшімен және өз есебінен жүзеге асырады. Бұл кезде Лизинг алушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Лизинг нысанын импорттау кезінде бюджетке алынуға тиісті салықтарды, төлемдер мен алымдарды (импортқа салынатын ҚҚС, кедендік баж, кедендік алымдар және т.б.), кедендік брокердің қызметтерін, уақытша сақтау қоймасының қызметтерін және өзге де шығыстарды төлеу бойынша барлық шығыстарды өз бетінше көтереді және кейін кедендік декларацияның (бұдан кейін - ҚД) түпнұсқаларын, сондай-ақ тауарды сүйемелдейтін барлық құжаттардың түпнұсқаларын Лизинг берушіге тапсырады. Көрсетілген құжаттар Кепіл нысаны импортын кедендік ресімдеу аяқталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Лизинг берушіге беріледі. Лизинг алушы ҚД толтырған және кеден органдарына тапсырған кезде ҚД-нің «Алушы/импорттаушы» атты 8-граfasында келесілерді көрсетуге міндетті: «BCC Leasing» АҚ арқылы «IFC COLOS» ЖШС және «Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға» атты 9-граfasында «BCC Leasing» АҚ, ҚР, Алматы қ., Төле би к-сі, № 143А, бұл кезде кеден органына тапсырғанға дейін ҚД міндетті түрде алдын ала Лизинг берушімен келісімге алынуы тиіс.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Лизинг нысанын импорттау кезінде бюджетке алынуға тиісті салықтар, төлемдер мен алымдар (импортқа салынатын ҚҚС, кедендік баж, кедендік алымдар және т.б.) Лизинг алушы кедендік ресімдеуді жүргізгенге дейін Лизинг алушының кеден органының деректемелері, әрбір төлем үшін бюджеттік жіктеу кодтары, төлемдердің мөлшерлері мен сомалары, сондай-ақ кедендік төлемдерді есептеу жүргізілген валюта бағамдары көрсетілген хабарламамен бірге Лизинг берушінің ағымдағы шотына бағытталуы тиіс. Мұндай хабарламаның түпнұсқасы Лизинг берушіге алдын ала, яғни Лизинг берушінің Лизинг алушыдан алған салықтарды, кедендік төлемдерді және алымдарды тиісті үлгіде төлеуіне мүмкіндік беретін мерзімде тапсырылуы тиіс. Осы тармақта көрсетілген төленген барлық салықтарды, төлемдер мен алымдарды Лизинг беруші лизинг құнына қосуы тиіс.

5.2.12. Лизинг алушы Тауарды сатып алу-сату шарты бойынша жеткізу орнынан оны іс жүзінде пайдаланатын жерге дейін тасымалдауды өз күшімен, өз құралдарымен және өз есебінен жүзеге асыруға міндеттенеді.

5.2.13. Лизинг беруші ұсынған, Шартқа жасалған қосымша келісімге оны алған күні қол қою немесе Лизинг берушімен келісу арқылы Лизинг сомасына қоспай-ақ Лизинг берушіден хабарлама алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Лизинг беруші көтерген шығындарды

5.2.9. Возместить Лизингодателю сумму НДС в размере 16%, образованную в результате оплаты Лизингополучателем дополнительных расходов, согласно пп. 5.2.2, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8 и 5.2.10 настоящего Договора.

5.2.10. Предоставить заключение Независимой Оценочной компании на Предмет лизинга в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Лизингодателя письменного запроса на такое заключение. В случаях, когда Лизингодатель самостоятельно выступил заказчиком заключения Независимой оценочной компании на Предмет лизинга, Лизингополучатель обязан возместить все расходы Лизингодателю, связанные с получением заключения Независимой Оценочной компании в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения от Лизингодателя такого письменного требования.

5.2.11. По предварительному письменному согласованию с Лизингодателем, Лизингополучатель своими силами и за свой счет осуществляет полное таможенное оформление импорта Предмета лизинга на территорию Республики Казахстан. При этом Лизингополучатель самостоятельно несет расходы по оплате налогов, платежей и сборов в бюджет (НДС на импорт, таможенная пошлина, таможенные сборы и пр.), подлежащих взиманию при импорте Предмета лизинга согласно законодательству Республики Казахстан, услуг таможенного брокера, услуг склада временного хранения (СВХ) и прочих расходов, с последующим предоставлением Лизингодателю оригиналов таможенной декларации (далее - ТД), а также оригиналов всех товаросопроводительных документов. Указанные документы передаются Лизингодателю не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня завершения таможенного оформления импорта Предмета лизинга. При заполнении и подаче ТД в таможенные органы в графе 8 ТД «Получатель/импортер» Лизингополучатель обязан указывать следующее: TOO «IFC COLOS» через АО «BCC Leasing», и в графе 9 ТД «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» указать АО «BCC Leasing», РК, г.Алматы, улица Толе би, дом 143А, при этом ТД подлежит обязательному предварительному согласованию с Лизингодателем до подачи в таможенные органы.

Все суммы налогов, платежей и сборов в бюджет (НДС на импорт, таможенная пошлина, таможенные сборы и пр.), подлежащих взиманию при импорте Предмета лизинга согласно законодательству Республики Казахстан перед таможенным оформлением Лизингополучателя должны быть направлены на текущий счет Лизингодателя вместе с уведомлением от Лизингополучателя, которое должно содержать реквизиты таможенного органа, коды бюджетной классификации для каждого платежа, размеры и суммы платежей, а также курсы валют, в соответствии с которыми были проведены расчеты таможенных платежей. Оригинал такого уведомления должен быть предоставлен Лизингодателю заблаговременно, т.е. в срок, позволяющий Лизингодателю оплатить полученные от Лизингополучателя налоги, таможенные платежи и сборы надлежащим образом. Все оплаченные налоги, платежи и сборы, указанные в настоящем пункте, подлежат включению Лизингодателем в стоимость лизинга.

5.2.12. Лизингополучатель обязуется своими силами, средствами и за свой счет осуществить транспортировку Товара от пункта поставки по Договору купли-продажи до места его фактической эксплуатации.

5.2.13. Подписать предоставленное Лизингодателем дополнительное соглашение к Договору в день его получения, либо, по согласованию с Лизингодателем, перечислить единовременным платежом, понесенные Лизингодателем затраты, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения



біржолғы төлеммен аудару.

5.2.14. Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағаннан кейін кейіннен меншік құқығын ресімдей отырып, Лизинг нысанын уақытша иеленуге және пайдалануға қабылдау.

5.2.15. Шартта және Сатып алу-сату шартында көзделген тәртіппен Лизинг нысанын қабылдау және оны қызметтік мақсатына сәйкес пайдалану.

5.2.16. Шартта көзделген мөлшерде және тәртіппен лизингтік төлемдерді уақытылы төлеу.

5.2.17. Қосылу шартының қолданыс мерзімі ішінде Лизинг беруші табиғи тозуды ескере отырып, Лизинг нысанын берілген күйде ұстау.

5.2.18. Лизинг нысанын күтіп ұстауды (соның ішінде қажет болған кезде Лизинг нысанына байланысты коммуналдық төлемдерді төлеу бойынша), техникалық және сервистік қызмет көрсетуі өз есебінен жүргізу, сонымен қатар барлық салықтық төлемдерді және Лизинг берушінің Лизинг нысанына қатысты меншік құқығына және Лизинг алушының Лизинг нысанын пайдалануына байланысты барлық өзге төлемдерді жүзеге асыру (Лизинг берушіге өтеу).

5.2.19. Ағымдағы жай-күйін, сақталуын және пайдалану талаптарын тексеру үшін Лизинг берушіге Лизинг нысанын кедергісіз пайдалануға рұқсат беру.

5.2.20. Лизинг берушіге тоқсан сайын бухгалтерлік балансты, статистикалық есепті және Лизинг беруші сұратқан өзге қаржылық құжаттарды ұсыну, сонымен қатар Лизинг беруші сәйкес сауалды жолдаған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Лизинг нысанының болуын, жай-күйін, сақталуын және пайдалану талаптарын растайтын құжаттарды ұсыну.

5.2.21. Лизинг нысанын сублизингке бермеу.

5.2.22. Лизинг нысанына меншік құқығының өтуін тіркеуді өз есебінен жүзеге асыру.

5.2.23. Лизинг берушінің жазбаша келісімінсіз келесі әрекеттерді жүзеге асырмау: 1) қайта ұйымдастыруды, қайта тіркелуді жүзеге асыру, өз атауын, орналасқан жерін немесе құрылтайшыларының / қатысушыларының (акционерлерінің) құрамын өзгерту; 2) кез келген келісімдер жасау, оның күшімен Лизинг алушының бизнесі немесе операциялары үшінші тұлғалар тарапынан басқарылады; 3) атқарушы органның құрамын, сонымен қатар басқарушы және лауазымды жұмыскерлердің құрамын өзгерту; 4) Лизинг затын сатып алу тікелей байланысты болатын кез келген ұқсас қызметті құру және оны дамытуға көмектесу; 5) жарғылық капиталдағы өзгерістер, дивидендтер төлеу, үлестес компаниялардың берешегін қайта қаржыландыру, үлестес компанияларға және Лизинг алушының қызметкерлеріне материалдық немесе қаржылай көмек көрсету, сыртқы ұйымдардан қаржылай көмек алу және т.б. сияқты ірі қаржылық мәмілелер және/немесе бір-біріне байланысты бірнеше мәмілелер жасау; 6) активтерді сатып алу, іске асыру, тапсыру, оған қоса үлестес компанияларға да жабдықты лизингке сатып алу және тапсыру сияқты ірі қаржылық мәмілелер және/немесе бір-біріне байланысты бірнеше мәмілелер жасау.

Мұндай мәмілелерді жасау мүддесі туралы барлық хабарламаларды Лизинг алушы жазбаша нысанда жасап, оны Шартта көрсетілген мекенжай бойынша мұндай өзгерістер орын алғанға дейін Лизинг берушіге жолдайды.

Берілген күні жеке немесе курьер арқылы тапсыру; телекс арқылы

уведомления Лизингодателя, без включения их в Сумму лизинга.

5.2.14. Принять Предмет лизинга во временное владение и пользование, с последующим оформлением права собственности после полного исполнения своих обязательств по Договору;

5.2.15. Принять Предмет лизинга в порядке, предусмотренном Договором и Договором купли-продажи, и использовать его только в соответствии с функциональным назначением.

5.2.16. Своевременно оплачивать лизинговые платежи в размере и порядке, установленном Договором.

5.2.17. В течение срока действия Договора присоединения поддерживать Предмет лизинга в состоянии, в котором он был ему передан Лизингодателем с учетом естественного износа;

5.2.18. За свой счет осуществлять содержание (в т.ч. оплату коммунальных платежей, связанных с Предметом лизинга, при необходимости), техническое и сервисное обслуживание Предмета лизинга, его текущий и капитальный ремонт, а также осуществлять оплату (возмещение Лизингодателю) всех налоговых и иных платежей, связанных с правом собственности Лизингодателя на Предмет лизинга и использованием Предмета лизинга Лизингополучателем.

5.2.19. Обеспечить Лизингодателю беспрепятственный доступ к Предмету лизинга для проверки текущего состояния, сохранности и условий его эксплуатации.

5.2.20. Предоставлять Лизингодателю ежеквартально бухгалтерские балансы, статистическую отчетность и иные финансовые документы, затребованные Лизингодателем, а также в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления Лизингодателем соответствующего запроса, документы, подтверждающие наличие, состояние, сохранность и целевое использование Предмета лизинга.

5.2.21. Не передавать Предмет лизинга в сублизинг.

5.2.22. Произвести за свой счет регистрацию перехода права собственности на Предмет лизинга.

5.2.23. Не совершать без письменного согласия Лизингодателя следующие действия: 1) проводить свою реорганизацию, перерегистрацию, изменение своего наименования, местонахождения, или состава учредителей/участников (акционеров); 2) заключать любые соглашения, в силу чего бизнес или операции Лизингополучателя будут управляться третьей стороной; 3) изменять состав исполнительного органа, а также состав руководящих и должностных работников; 4) создавать или оказывать содействие в развитии любой аналогичной деятельности, непосредственно с которой связано приобретение Предмета лизинга; 5) совершать крупные финансовые сделки и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок таких как: изменение в уставном капитале, выплата дивидендов, рефинансирование задолженности аффилированных компаний, оказание материальной или финансовой помощи аффилированным компаниям и сотрудникам Лизингополучателя, получение финансовой помощи от сторонних организаций и др.; 6) совершать крупные инвестиционные сделки и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок таких как: приобретение, реализация, передача активов, включая приобретение и передачу оборудования в лизинг, в том числе и аффилированным компаниям.

Все уведомления о намерении совершить такие сделки составляются Лизингополучателем в письменной форме и направляются Лизингодателю заблаговременно до таких изменений по адресу, указанному в Договоре.

Надлежащей передачей уведомления будет считаться: передача лично или



жөнелту; тапсырыс хатпен жөнелтілген, Лизинг берушінің Лизинг алушының уәкілетті тұлғасының қолы қойылған хабарламаның түпнұсқасын кейін алуы талабымен факс арқылы жіберу хабарламаның тиісті дәрежеде тапсырылғанын білдіреді.

5.2.24. Қаржы жылы аяқталғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Лизинг берушіге Лизинг алушының уәкілетті жұмыскері растаған, осы жұмыскердің аты-жөні және қолы көрсетілген, растау күні белгіленген, Лизинг беруші қажетті деп санайтын көлемде және талдамасымен есепті кезең бойынша қаржылық есептерінің, сонымен қатар аудиторлық есебінің көшірмелерін беру.

5.2.25. Әр есепті кезең аяқталған күннен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Шарттың қолданыс мерзімінде қаржылық жай-күйі бойынша есептілікті және операциялық есептілікті, сонымен қатар операциялар бойынша ай сайынғы есептерді тоқсан сайын ұсыну.

5.2.26. Лизинг берушіге немесе Лизинг беруші уәкілеттік берген өзге тұлғаларға кез келген уақытта Лизинг нысанын тексеруге, оның жай-күйін бақылауға, пайдаланылуын және техникалық қызмет көрсетуін қадағалауға сөзсіз және толық құқық беруге міндетті. Аталған тексерулер, әдетте, Лизинг алушыны алдын ала хабардар ету арқылы оның жұмыс уақытында жүргізіледі, бұған Лизинг нысанының жоғалу, бүліну қаупі немесе оны пайдалану шарттарының бұзылуы сияқты, жоспардан тыс тексеру жүргізуді талап ететін негізді себептер туындаған жағдайлар кірмейді.

5.2.27. Лизинг берушінің меншігінде Лизинг нысанының болуына байланысты бюджет алдында салықтық міндеттемелерді көтеру.

5.2.28. Шарт мерзіміне бұрын тоқтатылған / бұзылған жағдайда Лизинг нысанын өз есебінен демонтаждау және Лизинг беруші көрсеткен орынға жеткізу.

5.2.29. Лизинг берушінің кінәсінен болмаған Шарттың кез келген мерзімінен бұрын тоқтатылуы / бұзылуы жағдайында Лизинг нысанын Лизинг берушіге бергенге дейін Лизинг сомасының 20% мөлшерінде айыппұл төлеу, сонымен қатар Сатушының соманы қайтаруын қамтамасыз ету немесе Лизинг берушіге Сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерін орындамауына байланысты келтірген шығыстарды (оған қоса Лизинг беруші Сатып алу-сату шарты бойынша жүргізген алдын ала төлем сомасын, қаржыландырушы компаниялардың комиссияларын және т.б.) өз бетінше өтеу.

5.2.30. Лизинг берушіден алынған, Шартқа өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуді көздейтін, оның ішінде Лизинг алушымен келісу бойынша Лизинг беруші енгізген қосымша келісімді алған күні оған қол қоюға міндетті.

5.2.31. GPS жабдығын орнату және оған қызмет көрсету бойынша қызметті ұсынатын ұйыммен өз есебінен, осы Шарт қолданыста болатын мерзімге жасау, бұл кезде Лизинг алушының Лизингтің барлық мерзімі ішінде GPS-мониторинг жүргізу жүйесінің орнатылған жабдығын (оған қоса қозғалтқышты бұғаттау релесі) демонтаждауға, оның жұмысына араласуға немесе оның өшірілуіне / істен шығуына / бұзылуына әкеп соғатын іс-әрекеттерді жасауға құқығы болмайды.

5.2.31.1. Егер GPS-мониторинг жүргізу жүйесімен жабдықталған лизинг нысанын айдап әкету / ұрлау фактісі бойынша Лизинг алушының әрекетінің немесе әрекетсіздігінің нәтижесінде айдап әкету / ұрлау сәтінде жабдықтың бұзылғаны анықталса немесе Лизинг алушының орнатылған GPS-мониторинг жүргізу жүйесін пайдалану арқылы абоненттік қызмет көрсету шарты бойынша абоненттік төлем уақытылы

курьером, на дату вручения; отправка телексом; передача факсом, при условии последующего получения Лизингодателем оригинала уведомления за подписью уполномоченного лица Лизингополучателя, отправленного заказным письмом.

5.2.24. Предоставлять Лизингодателю не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания финансового года копии своих финансовых отчетов за отчетный период, а также аудиторского отчета, заверенные уполномоченным работником Лизингополучателя с отметкой о Ф.И.О. и подписи данного работника с проставлением даты заверения, в таком объеме и с такой детализацией, какой Лизингодатель посчитает необходимым.

5.2.25. Поквартально предоставлять отчетность по финансовому состоянию и операционные отчеты, а также ежемесячные отчеты по операциям во время действия Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного периода.

5.2.26. Предоставлять безоговорочное Лизингодателя право или полное и представителям другим лицам, наделенным полномочиями Лизингодателя, в любое время осматривать, контролировать состояние Предмета лизинга, его эксплуатацию и проведение технического обслуживания. Указанные осмотры осуществляются, как правило, в рабочее время Лизингополучателя с предварительным уведомлением, за исключением случаев возникновения обоснованных причин, требующих проведения внеплановой проверки, в том числе при наличии риска утраты, повреждения Предмета лизинга либо нарушения условий его эксплуатации.

5.2.27. Нести бремя налоговых обязательств перед бюджетом, связанное с нахождением у Лизингодателя в собственности Предмет лизинга.

5.2.28. За свой счет произвести демонтаж и доставку Предмета лизинга в указанный Лизингодателем пункт в случае досрочного прекращения/расторжения Договора.

5.2.29. В любом случае досрочного прекращения/расторжения Договора не по вине Лизингодателя, оплатить штраф в размере 20% от Суммы лизинга, а также обеспечить возврат Продавцом сумм либо самостоятельно возместить Лизингодателю расходы, понесенные в связи с исполнением своих обязательств по Договору купли-продажи (включая сумму авансового платежа, произведенного Лизингодателем по Договору купли-продажи, комиссии финансирующих организации и др.), до даты передачи Предмета лизинга Лизингодателю.

5.2.30. Подписать в день получения от Лизингодателя предоставленное дополнительное соглашение, содержащее изменения и/или дополнения к Договору, в т.ч. внесенные Лизингодателем по согласованию с Лизингополучателем.

5.2.31. Заключение с организацией, оказывающей услуги по установке и обслуживанию устройств GPS оборудования, за свой счет, на срок действия настоящего Договора, при этом Лизингополучатель не вправе демонтировать установленное оборудование системы GPS-мониторинга (включая реле блокировки двигателя), вмешиваться в его работу или предпринимать действия, влекущие его отключение/отказ/неисправность/выход из строя в течение всего Срока лизинга.

5.2.31.1. В случае, если по факту угона/хищения Предмета лизинга, оборудованного системой GPS-мониторинга, будет установлено, что в результате действий или бездействий Лизингополучателя, оборудование на момент угона/хищения было не исправно или по договору на абонентское обслуживание с использованием установленной системы GPS-мониторинга Лизингополучателем не была своевременно и в полном объеме внесена



және толық көлемде төлемегені анықталатын болса, нәтижесінде Лизинг нысанын айдап әкетуге/ ұрлауға қарсы іс-қимылдар жасау және кейін оны іздестіру бойынша шаралар жүргізілмесе, осы жағдай Сақтандырушының сақтандыру өтемін төлеуден бас тартуына әкеп соқса, Лизинг алушы Лизинг берушіге Төленбеген төлемдер сомасын өтеуге міндетті.

5.2.31.2. Лизинг беруші келесі жағдайларда Лизинг нысанының қозғалтқышын қашықтан тосқауылдауға құқылы:

1) Лизинг алушы лизинг төлемдерін төлем мерзімінен кешіктірілген 7 (жетінші) күні, сонымен қатар осы Шартта көзделген кез келген өзге төлемдерді кешіктірген жағдайда, Лизинг беруші көтерген шығыстарды жүктеу арқылы Лизинг алушы берешекті төлеген сәтке дейін;

2) осы шартта көзделген міндеттерді орындамаған кезде, бұзушылықтар жойылғанға дейін;

3) Лизинг нысанының сақталуына қауіп туындаған, сонымен қатар Лизинг беруші Лизинг алушының Лизинг нысанын қалыпты техникалық жай-күйінде сақтамағаны, оның тұтынушылық қасиеттерін, оған қоса тауарлық түрін нашарлатқаны туралы ақпаратқа ие болса, қауіп жойылғанға дейін.

5.2.31.3. 5.2.31.2-тармақта көрсетілген бұзушылықтар жойылғаннан кейін Лизинг алушының өтініші бойынша Лизинг нысанының қозғалтқышын бұғаттаудан шығару жүргізіледі.

5.2.31.4. Лизинг берушінің талабы, оның ішінде сыйақы, Қаржылық лизинг шарты бойынша міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісті дәрежеде орындамаудан келтірілген залалға жасалатын өтемақы, тұрақсыздық айыппұлдары (айыппұл, өсімпұл), лизинг нысанының күтіміне қажет шығындар, сондай-ақ өндіріп алу шығыстарын өтеу мен басқа да шығындар нақты қанағат алу сәтіндегі шамасында қамтамасыз етіледі.

5.2.32. Осы Шартқа қол қойылған күні банктік шотты тікелей дебеттеу туралы келісімге қол қою, оған сәйкес Лизинг алушы Лизинг берушіге кез келген банктік шоттарынан Лизинг берушінің ақшаны алуына, осы Шарттың талаптарына және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына байланысты, оларды бұзған жағдайда Лизинг алушының алдындағы ақшалай міндеттемелерін өтеу үшін банктік шоттарын тікелей дебеттеуіне келісім береді. Лизинг алушының осы Шартқа қол қоюы Лизинг алушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда Лизинг берушінің кез келген банктік шоттардан ақшаны алуына келісімі (ерік білдіруі) болып танылады.

5.2.32.1. Шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде өзі мен оған қызмет көрсететін банктердің арасында жасалған барлық банктік шот шарттарында заңнамада көзделген кез келген әдістермен, соның ішінде банктік шоттарды тікелей дебеттеу арқылы банктік шоттарынан ақшаны алу мүмкіндігін қарастыру. Осы тармақта көрсетілген Лизинг алушының міндеттемесі осы Шартқа қол қойылғаннан кейін де жасалатын барлық банктік шот шарттарында орындалуы қажет.

5.2.33. Осы Шартқа қол қойылған күні және әрбір 12 күнтізбелік ай кезеңдігімен тұрақты қолма-қол ақшасыз төлем жасау және (немесе) Лизингтік төлемді Лизинг берушінің шотына аудару үшін ұзақмерзімді

абонентская плата, в результате чего не были проведены мероприятия по противодействию хищению/угону Предмета лизинга и его последующему розыску, повлекших за собой отказ Страховщика от выплаты страхового возмещения, Лизингополучатель обязан компенсировать Лизингодателю Сумму невыплаченных платежей;

5.2.31.2. Лизингодатель вправе осуществить удаленную блокировку двигателя Предмета лизинга в случае:

1) просрочки Лизингополучателя по уплате Лизинговых платежей на 7 (седьмой) день просрочки, а также любых иных платежей, предусмотренных настоящим Договором, до момента уплаты задолженности Лизингополучателем с возложением понесенных расходов Лизингодателя;

2) невыполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, до момента устранения нарушений;

3) возникновения угрозы сохранности Предмета лизинга, а также если Лизингодатель будет обладать информацией о том, что Лизингополучатель не поддерживает Предмет лизинга в исправном техническом состоянии, что ухудшает его потребительские качества, включая товарный вид, до момента устранения угрозы;

5.2.31.3. После устранения нарушений, указанных в п. 5.2.31.2 по заявлению Лизингополучателя производится разблокировка двигателя Предмета лизинга.

5.2.31.4. Всего предметом лизинга обеспечивается требование Лизингодателя в том его объеме, какой оно имеет к моменту фактического удовлетворения, включая вознаграждение, возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору финансового лизинга неустойку (штраф, пеню), необходимые издержки по содержанию предмета лизинга, а также возмещение расходов по обращению взыскания и прочие издержки.

5.2.32. В день подписания настоящего Договора подписать соглашение о прямом дебетовании банковского счета, согласно которому Лизингополучатель предоставляет Лизингодателю согласие на изъятие Лизингодателем денег с любых его банковских счетов, прямое дебетование банковских счетов для погашения своих денежных обязательств перед Лизингодателем, вытекающих из условий настоящего Договора и/или законодательства Республики Казахстан в случае их нарушения. Подписание настоящего Договора Лизингополучателем является предоставлением его согласия (волеизъявления) на изъятие денег с любых банковских счетов Лизингодателем в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

5.2.32.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора предусмотреть во всех договорах банковского счета между ним и обслуживающими его банками возможность изъятия денег с его банковского счета любыми предусмотренными законодательством способами, в т.ч. и путем прямого дебетования банковских счетов. Указанное в настоящем пункте обязательство Лизингополучателя должно исполняться во всех договорах банковского счета, заключаемых им и после подписания настоящего Договора.

5.2.33. В день подписания настоящего Договора и с периодичностью каждые 12 календарных месяцев предоставить заявление на оформление длительного поручения для осуществления регулярного безналичного



тапсырманы рәсімдеуге өтініш беру.

5.2.34. Лизингополучатель обязан обеспечить Лизингодателю и (или) независимой оценочной компании, страховой компании беспрепятственный доступ к Предмету лизинга в целях его инспектирования, оценки или страхования, а также в согласованные сроки обеспечить доступ работников Лизингодателя и (или) независимой оценочной компании, страховой компании в служебные, производственные, складские и другие помещения для проведения целевых проверок и оценки состояния Предмета лизинга.

Лизинг алушы лизинг затын бағалауға және кепілге беруге арналған барлық шығыстарды, сондай-ақ Шарт мерзімінен бұрын бұзылған және (немесе) лизинг мерзімі аяқталған жағдайда лизинг нысанын кепілден шығару және тіркеу есебінен алып тастауға байланысты шығыстарды жеке өзі көтереді.

5.2.35. Шарттың 8.6-тармағында көрсетілген талаптармен уәкілетті органда Лизинг берушіге Лизинг нысанына меншік құқығын тиісті түрде тіркеу.

5.2.36. Лизинг алушы Лизинг затын иелену құқығын алған сәттен бастап үш (3) жұмыс күні ішінде көлік құралын «ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалы – "ГВЦ" жүйесінде тіркеуге міндетті және көлік құралын пайдалануға байланысты барлық жол алымдары мен өзге де төлемдерді төлегені үшін жауапты болады.

5.2.37. Шарт бойынша міндеттемелердің барлық сомасына 16.07.2026 жылғы №AQ5/2026/W/P/05196 Кепілдік шарты бойынша заңды тұлға «CONTINENT PRO» ЖШС, БИН 030340007250, кепілдік беру.

5.2.38. Лизинг нысанының құны/бағамы ұлғайған жағдайда құн айырмасы/бағамдық айырма Лизинг алушының меншікті қаражаты есебінен қамтамасыз етілуі тиіс;

5.2.39. Қаржыландыру жүзеге асырылған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде сатып алынатын 80 футтық вагон платформа, 13-1284 моделі бойынша жеткізілімдерде пайдалану ниетін растайтын құжатты ұсынуға;

5.2.40. Компаниялар тобы бойынша (құрамы: «IFC COLOS» ЖШС, «CONTINENT PRO» ЖШС, «CASPIAN INVEST (КАСПИАН ИНВЕСТ)» ЖШС) ай сайын шоттарға түсетін жалпы қолма қолсыз түсімдердің кемінде 90% (тоқсан пайызы) мөлшерінде таза кредиттік айналымды қамтамасыз етуге. Мұнда таза кредиттік айналым деп тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді тікелей сатудан түсетін ақша қаражаттарының түсімі түсініледі. Таза кредиттік айналымға аффилирленген, еншілес компаниялар мен филиалдардан түсетін түсімдер, уақытша қаржылық көмек көрсету, басқа банктерден өз қаражатын аудару және т.б. жатқызылмайды. Осы шарт сақталмаған жағдайда Лизинг алушы Лизинг берушінің пайдасына қаржыландыру құралының сомасынан 1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді;

5.2.41. Лизинг шартына қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Лизинг нысанына міндетті КАСКО сақтандыруын «Синоазия» АҚ-да не «Сентрас Иншуранс» АҚ-да, «Alatau City Garant» АҚ-да, «Евразия» СК АҚ-да рәсімдеуге (бірінші жылы сақтандыру сомасы сатып алынған нысандардың құнына тең, кейінгі лизинг мерзімінің жылдарында сақтандыру шарты ұзартылған күнге негізгі қарыз қалдығына тең), сақтандыру аймағын тасымалдау жүзеге асырылатын елдерге дейін кеңейте отырып және пайда алушы ретінде «Банк Центр Кредит» АҚ-ды көрсетуге. Осы шарт сақталмаған жағдайда Лизинг алушы Лизинг берушінің пайдасына қаржыландыру

платежа и (или) перевода Лизингового платежа на счет Лизингодателя.

5.2.34. Лизингополучатель обязан обеспечить Лизингодателю и (или) независимой оценочной компании, страховой компании беспрепятственный доступ к Предмету лизинга в целях его инспектирования, оценки или страхования, а также в согласованные сроки обеспечить доступ работников Лизингодателя и (или) независимой оценочной компании, страховой компании в служебные, производственные, складские и другие помещения для проведения целевых проверок и оценки состояния Предмета лизинга.

Лизингополучатель самостоятельно несет все расходы на оценку и постановку в залог Предмета лизинга, а также расходы, по снятию Предмета лизинга с залога и регистрационного учета при досрочном расторжении Договора и/или по истечении срока лизинга.

5.2.35. Произвести регистрацию права собственности на Предмет лизинга за Лизингодателем в уполномоченном органе надлежащим образом на условиях, оговоренных в п.8.6 Договора;

5.2.36. Лизингополучатель обязан в течение трёх (3) рабочих дней с момента получения права владения Предметом лизинга зарегистрировать транспортное средство в системе Филиала АО "НК "КТЖ" - "ГВЦ" и несёт ответственность за уплату всех дорожных сборов и иных платежей, связанных с эксплуатацией транспортного средства.

5.2.37. Предоставить гарантию юридического лица TOO «CONTINENT PRO», БИН 030340007250, по Договору гарантии №AQ5/2026/W/P/05196 от 16.07.2026 г., на сумму обязательств по Договору;

5.2.38. В случае увеличения стоимости/ курса Предмета лизинга разница в стоимости/курсовая разница должна быть обеспечена Лизингополучателем за счет собственных средств;

5.2.39. Предоставить в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента финансирования договора аренды приобретаемых 80-футовая вагон платформа, модель 13-1284, подтверждающего намерения использования под поставки;

5.2.40. Ежемесячно поддерживать чистые кредитовые обороты по Группе компаний (в составе: TOO IFC COLOS, TOO "CONTINENT PRO", TOO "CASPIAN INVEST (КАСПИАН ИНВЕСТ)") в размере не менее 90% (девяносто процентов) от общих безналичных поступлений на счета Группы компаний. При этом под чистыми кредитовыми оборотами понимаются поступления денег непосредственно от реализации товаров, работ и услуг. К чистому кредитовому обороту не относятся поступления от аффилированных, дочерних компаний и филиалов, оказание временной финансовой помощи, переводы собственных средств из других Банков, и др. При несоблюдении настоящего условия Лизингополучатель уплачивает неустойку (штраф) в пользу Лизингодателя в размере 1% от суммы инструмента финансирования;

5.2.41. в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи к Договору лизинга осуществить обязательное страхование КАСКО Предмета лизинга в АО Синоазия либо Сентрас Иншуранс, АО Alatau city garant, АО СК Евразия (в 1 год страховая сумма равна стоимости приобретенных предметов, в последующие годы срока лизинга равна остатку Основного долга на дату пролонгации договора страхования) с расширением зоны страхового покрытия на страны, куда будут осуществляться перевозки с указанием выгодоприобретателя АО «Банк Центр Кредит». При несоблюдении настоящего условия Лизингополучатель уплачивает неустойку (штраф) в пользу Лизингодателя в размере 0,2% от суммы финансирования;

5.2.42. самостоятельно оплатить в случае возникновения расходы, связанные с доставкой и транспортировкой предмета лизинга с места поставки до места



сомасының мөлшерінде тұрақсыздық 0,2% айыбын (айыппұл) төлейді;

5.2.42. Лизинг нысанын жеткізу орнынан оны нақты пайдалану орнына дейін жеткізуге және тасымалдауға байланысты, сондай-ақ Лизинг нысанын кедендік ресімдеуге (импорттық баж салығы, кедендік алымдар, салықтар, кеден брокерінің қызметтері, УСҚ және т.б.) байланысты шығыстар туындаған жағдайда, оларды Лизинг алушы дербес өтейді. Міндеттемелер орындалмаған/тиісті деңгейде орындалмаған жағдайда Лизинг алушы қаржыландыру сомасының мөлшерінде тұрақсыздық 0,2% айыбын төлейді.

5.2.43. Лизинг нысанын пайдалануға енгізу және пайдалану үшін қажетті барлық рұқсаттар мен келісімдерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда, уәкілетті органдарда Лизинг нысанын тіркеуді Лизинг алушы өз бетінше және өз қаражаты есебінен жүзеге асырады.

6. Лизингтің мерзімі, лизинг нысанын тапсыру талаптары және мерзімі

6.1. Лизинг нысанын Лизинг алушыға уақытша иеленуге және пайдалануға беру мерзімі (бұдан әрі – Лизинг мерзімі) Қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған күннен бастап есептеледі және 60 (Алпыс) айды құрайды оған Қабылдау-өткізу актісіне қол қою күні мен Лизинг нысаны үшін ақшаны Сатушыға аудару күні арасындағы уақыт кезеңі қосылады.

6.2. Лизинг нысаны Лизинг алушыға барлық керек-жарақтарымен және оған қатысты құжаттардың көшірмелерімен бірге беріледі.

6.3. Лизинг алушы Сатушы мен Лизинг нысанын өз бетінше таңдайды, онымен Лизинг нысанының барлық техникалық-пайдалану сипаттамаларын, оған қоса спецификациясын, Сатушының Лизинг нысанының сапасы бойынша кепілдігін, тапсыру мерзімі мен орнын келіседі.

6.4. Лизинг алушының Сатушы мен лизинг нысанын өз бетінше таңдап, лизинг нысанынан бас тартуға немесе лизинг нысаны жеткізілмеген не айтарлықтай кешіктіріліп жеткізілген немесе лизинг нысанын мақсатына сай пайдалануға кедергі келтіретін, жойылмайтын кемшіліктермен жеткізілген жағдайларда осы Шартты бұзуға құқығы болмайды.

6.5. Лизинг беруші Лизинг алушының алдында Лизинг нысанын жеткізу және тапсыру мерзімі, сапасы, саны және жиынтығы туралы талаптарды Сатушының орындамағаны немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін, сонымен қатар Сатып алу-сату шартынан туындайтын басқа да талаптар үшін жауап бермейді. Лизинг алушы лизинг нысанын жеткізу және тапсыру мерзімінің кешіктірілуіне, жиынтығына немесе сапасы мен санының сәйкес келмеуіне байланысты туындайтын талаптарды тікелей Сатушыға немесе кінәлі үшінші тұлғаларға ұсынуға және ұсынылған шағымдар туралы жазбаша нысанда Лизинг берушіге хабарлауға міндеттенеді.

6.6. Лизинг нысаны Лизинг алушыға Сатушының, Лизинг берушінің және Лизинг алушының өкілдері қол қоятын, олардың мөрімен куәландырылатын және Лизинг алушы, Сатушы және Лизинг беруші үшін бір-бірден 3 данада жасалатын Қабылдау-өткізу актісі бойынша тапсырылады.

Лизинг алушы Лизинг нысанын қабылдауға және Сатып алу-сату шартына сәйкес лизинг нысанын Сатушы жеткізу орнына жеткізген күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Қабылдау-өткізу актісіне қол қоюға міндетті.

Тауарды қабылдаған кезде сапасы, саны және/немесе жиынтығы

его фактической эксплуатации, таможенным оформлением Предмета лизинга (импортная пошлина, таможенные сборы, налоги, расходы за услуги таможенного брокера, СВХ и пр.). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Лизингополучатель уплачивает неустойку в размере 0,2% от суммы финансирования;

5.2.43. самостоятельно за свой счет получает в уполномоченных органах все разрешения и согласования, необходимые для ввода в эксплуатацию и использования Предмета лизинга, а также, если это предусмотрено законодательством Республики Казахстан, производит регистрацию Предмета лизинга в уполномоченных органах.

6. Срок лизинга, условия и сроки передачи предмета лизинга

6.1. Срок предоставления Предмета лизинга во временное владение и пользование Лизингополучателю (далее – Срок лизинга) исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи и составляет 60 (Шестьдесят) месяцев плюс период времени между датой подписания Акта приема-передачи и датой перечисления денег Продавцу за Предмет лизинга.

6.2. Предмет лизинга передается Лизингополучателю вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему копиями документов.

6.3. Лизингополучатель самостоятельно выбирает Продавца и Предмет лизинга, согласовывает с ним все технико-эксплуатационные характеристики Предмета лизинга, включая спецификации, гарантии Продавца по качеству Предмета лизинга, срокам и месту передачи.

6.4. Лизингополучатель, самостоятельно осуществив выбор Продавца и Предмета лизинга, не имеет право отказаться от Предмета лизинга либо расторгнуть настоящий Договор в случаях, когда Предмет лизинга не поставлен, или поставлен с существенной просрочкой, или поставлен с неустраняемыми недостатками, препятствующими использованию Предмета лизинга по целевому назначению.

6.5. Лизингодатель не несет ответственность перед Лизингополучателем за невыполнение или ненадлежащее выполнение Продавцом условий о сроке поставки и передаче, качестве, количестве и комплектности Предмета лизинга, а также за другие требования, вытекающие из Договора купли-продажи. Лизингополучатель обязуется предъявлять требования, возникающие в связи с просрочкой поставки и передачей, некомплектностью или не соответствием качества и количества Предмета лизинга, непосредственно Продавцу либо виновным третьим лицам и извещать Лизингодателя о предъявленных претензиях в письменной форме.

6.6. Передача Предмета лизинга Лизингополучателю осуществляется по Акту приема-передачи, который подписывается представителями Продавца, Лизингодателя и Лизингополучателя, заверяется их печатями (при наличии), и составляется в 3-х экземплярах - по одному для Лизингополучателя, Продавца и Лизингодателя.

Лизингополучатель обязан принять Предмет лизинга и подписать Акт приема-передачи в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки Предмета лизинга Продавцом в пункт назначения в соответствии с Договором купли-продажи.

При обнаружении во время приемки Товара недостатков по качеству,



бойынша кемшіліктер анықталған кезде Тараптар Рекламациялық акт жасайды, мұнда кемшіліктердің сипаттамасы, оларды жою тәртібі мен мерзімі көрсетіледі. Бұл жағдайда қол қойылған Рекламациялық акт Лизинг нысанының Лизинг алушыға тапсырылғанын және Сатушы Рекламациялық актіде көрсетілген мерзімде, алайда қандай жағдай болмасын Рекламациялық акт жасалған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде оларды өз есебінен жоюға және/немесе ауыстыруға міндеттенетін лизинг нысанында кемшіліктердің болуын куәландырады.

Лизинг нысаны бойынша анықталған барлық кемшіліктер жойылғаннан кейін Тараптар Лизинг нысанын қабылдау-өткізу актісіне қол қояды.

Лизинг нысаны жеткізілген күннен бастап Лизинг алушы Лизинг нысанын сақтау үшін жауап береді және өз қаражаты есебінен оны сақтайды және күзетеді, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жүк қабылдаушының міндеттерін атқарады, сонымен қатар жүкті алуға байланысты барлық / кез келген шығыстарды, оған қоса жүкті алуға, уақытша сақтау қоймасының қызметіне ақы төлеуге, терминалдық қызметтердің төлеміне және т.б. қатысты құжаттарды кредиттеу бойынша шығыстарды төлейді.

6.7. Қосымша Сатушының, Лизинг берушінің және Лизинг алушының үшжақты Қабылдау-өткізу актісіне қол қоюы арқылы Лизинг беруші мен Лизинг алушы арасында екіжақты Қабылдау-өткізу актісіне қол қойылуы қажет, ол 3 данада жасалады – бір данасы Лизинг беруші үшін және бір данасы Лизинг алушы үшін, бір данасы тіркеуші орган үшін.

Екіжақты Қабылдау-өткізу актісі Лизинг берушінің лизинг нысанын тапсыратыны, ал Лизинг алушының қабылдайтыны туралы ақпаратты қамтуы тиіс, сонымен қатар онда берілетін Лизинг нысанының саны, атауы және құны бойынша деректер көрсетіледі.

6.8. Егер Сатып алу-сату шартында өзгеше белгіленбесе, Лизинг нысанын Сатып алу-сату шарты бойынша белгіленген пункттен Шарт бойынша оны нақты пайдалану орнына дейін тасымалдауды Лизинг алушы өз күшімен және өз есебінен жүзеге асырады.

6.9. Лизинг нысанын қабылдап-өткізуге және пайдалануға беруге байланысты барлық шығыстарды Лизинг алушы көтереді.

6.10. Лизинг нысанының кездейсоқ жойылу (жоғалу) және/немесе бүлдіру (бұзу) тәуекелін Сатушы Лизинг нысанын Сатып алу-сату шарты бойынша жеткізу міндеттемесін орындаған күннен бастап Лизинг алушы көтереді.

6.11. Лизинг нысанын жеткізбеу және/немесе уақытылы жеткізбеу, жеткізілген лизинг нысанының жиынтықсыз болуы, сапасыздығы бойынша барлық тәуекелдер және Сатушының Сатып алу-сату шартының талаптарын тиісті дәрежеде орындамауының басқа да жағдайлары бойынша тәуекелдерді Лизинг алушы көтереді.

7. Лизинг нысанын сақтандыру

(КАСКО)

7.1. Лизинг затын Лизинг алушы Сақтандыру шарты бойынша Сақтандыру компаниясында міндетті сақтандыруы тиіс, бұл ретте ерікті сақтандыру шарты Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін жыл сайын міндетті түрде ұзартылып отыруға тиіс. Сақтандыру шарты бойынша Пайда алушы Банк болып табылады. 3 жұмыс күні ішінде Шарттың 6.1-тармағында көзделген лизингтің барлық мерзіміне Лизинг алушы Сақтандыру шартын жасасу керек.

7.2. Лизинг алушы лизинг нысанын қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Лизинг нысанын сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын / сақтандыру

количеству и/или комплектности, Стороны подписывают Рекламационный акт, где указываются характер недостатков, порядок и сроки их устранения. В этом случае подписанный Рекламационный акт будет свидетельствовать о передаче Предмета лизинга Лизингополучателю, и о наличии недостатков Предмета лизинга, которые Продавец обязуется за свой счет устранить и/или заменить в сроки, указанные в Рекламационном акте, однако в любом случае в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты составления Рекламационного акта.

После устранения всех выявленных недостатков Предмета лизинга, Стороны подписывают Акт приема-передачи Предмета лизинга.

С даты прибытия Предмета лизинга в пункт назначения Лизингополучатель несет ответственность за сохранность Предмета лизинга и осуществляет его хранение и охрану за счет своих средств, а также несет обязанности грузополучателя, определенные законодательством Республики Казахстан, и осуществляет оплату всех/любоих расходов, связанных с получением грузов, включая расходы по раскредитованию документов на получение грузов, оплату услуг склада временного хранения, оплату разгрузочно-погрузочных работ, оплату терминальных услуг и прочие.

6.7. Дополнительно с подписанием Продавцом, Лизингодателем и Лизингополучателем трехстороннего Акта приема-передачи, должен быть подписан двухсторонний Акт приема-передачи между Лизингодателем и Лизингополучателем, который составляется в 3-х экземплярах – один для Лизингополучателя и два экземпляра – Лизингодателю.

Двухсторонний Акт приема-передачи должен содержать информацию о том, что Лизингодатель передает, а Лизингополучатель принимает Предмет лизинга, а также указываются данные по количеству, наименованию и стоимости передаваемого Предмета лизинга.

6.8. Транспортировку Предмета лизинга от пункта назначения по Договору купли-продажи до места его фактической эксплуатации по Договору осуществляет Лизингополучатель своими силами за свой счет, если иное не определено Договором купли-продажи.

6.9. Все расходы, связанные с приемом-передачей и вводом в эксплуатацию Предмета лизинга, несет Лизингополучатель.

6.10. Риск случайной гибели (утраты) и/или порчи (повреждения) Предмета лизинга несет Лизингополучатель с даты выполнения Продавцом обязательств по поставке Предмета лизинга по Договору купли-продажи.

6.11. Все риски не поставки и/или несвоевременной поставки Предмета лизинга, не комплектности поставленного Предмета лизинга, не качества Предмета лизинга и других случаев ненадлежащего исполнения Продавцом условий Договора купли-продажи несет Лизингополучатель.

7. Страхование Предмета лизинга

(КАСКО)

7.1. Предмет лизинга подлежит обязательному страхованию Лизингополучателем в Страховой компании по Договору страхования, с обязательной ежегодной пролонгацией договора добровольного страхования до полного исполнения обязательств по Договору. Выгодоприобретателем по Договору страхования выступает Банк. Договор страхования должен быть заключен Лизингополучателем в течение 3 рабочих дней на весь срок лизинга, предусмотренный п.6.1. Договора.

7.2. Лизингополучатель обязуется произвести оплату страховой премии/страхового взноса по Договору страхования Предмета лизинга в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Акта приема-передачи



жарнасын төлеуге және Лизинг берушіге Сақтандыру шартында көзделген сақтандыру сыйлықақысын / сақтандыру жарнасын төлеу фактісін растайтын құжатты ұсынуға міндеттенеді.

7.3. Лизинг алушы Сақтандыру шартының талаптарына сәйкес сақтандыру сыйлықақысын / сақтандыру жарнасын тиісті дәрежеде төлеуге міндеттенеді.

7.4. Лизинг алушы лизинг затын Сақтандырушы болып танылады. Банк Сақтандыру шарты бойынша Пайда алушы болып белгіленеді.

Сақтандыру сыйлықақысын төлеу ауыртпалығы Лизинг алушыға жүктеледі. Егер Лизинг алушы Сақтандыру шарты бойынша белгіленген мерзімде төлем жүргізбесе, Лизинг беруші сақтандыру сыйлықақысын Лизинг алушы үшін төлеуге құқылы, ал Лизинг алушы бұл жағдайда Лизинг берушінің мұндай шығыстарын Лизинг берушіден хабарлама алған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде өтеуге міндетті, кері жағдайда Лизинг беруші мұндай шығыстар сомасын және өсімпұлды Шарттың 2.5-тармағына сәйкес бірінші кезекте Лизинг алушы кезекті лизингтік төлемдерді төлеу үшін аударған ақша сомасынан ұстап қалуға құқылы.

7.5. Орын алу тәуекелі сақтандырылуы тиіс сақтандыру жағдайлары Лизинг берушімен келісімге алынады.

7.6. Сақтандыру жағдайы орын алған жағдайда немесе Лизинг нысанының жойылуына, оның бұзылуына, жоғалуына және т.б. қандай да бір қауіп төндіретін жағдайлар туындаған жағдайда, Лизинг алушы Лизинг берушіге және/немесе құзырлы мемлекеттік органдарға (қажет болған кезде) және Сақтандыру компаниясына 1 (бір) жұмыс күні ішінде осындай жағдайлардың туындаған жөнінде дереу хабарлауға міндетті. Бұл ретте сақтандыру жағдайы орын алған жағдайда Лизинг алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан босатылмайды.

7.7. Лизинг нысанын сақтандыруға, сақтандыру өтемін төлеуге қатысты талаптар мен тараптардың өзара қатынастары және сақтандыру бойынша басқа мәселелер Сақтандыру шарты арқылы реттеледі.

8. Лизинг нысанын күтіп ұстау және жөндеу тәртібі

8.1. Шарттың қолданыс мерзімі ішінде Лизинг алушы Лизинг берушінің бірінші талабы бойынша өз есебінен және дереу лизинг нысанына Лизинг берушінің Лизинг нысанына меншік құқығын растайтын айыру белгілерін орнатуға міндеттенеді.

8.2. Лизинг нысаны келесі мекенжай бойынша пайдаланылады: Қазақстан Республикасы, Қытай шекарасы, Орта Азия елдері, Ресей Федерациясы.

8.3. Лизинг алушының Лизинг берушінің жазбаша келісімсіз Лизинг нысанының орналасқан жерін өзгертуге, оны модернизациялауға, Лизинг нысанының конструкциясына өзгерістер енгізуге құқығы жоқ.

8.4. Лизинг алушы Лизинг нысанын адал пайдалануға және иеленуге, оны тек мақсатына сай пайдалануға, ұқыпты ұстауға, сәйкес стандарттарды, техникалық талаптарды (шарттарды) және пайдалану ережелерін, Сатушының және/немесе өндіруші-кәсіпорынның пайдалану, қызмет көрсету және күтіп ұстау бойынша нұсқаулықтарын қатаң сақтауға, сонымен қатар Лизинг нысанына тұрақты түрде техникалық қызмет көрсетуге міндеттенеді.

8.5. Лизинг алушы Лизинг нысанын пайдалануға рұқсат берілген қызметкерлерін оқытуға, сонымен қатар осындай даярлықтан өтпеген қызметкерлерді онымен жұмыс жасауға рұқсат бермеуге міндетті.

8.6. Лизинг беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында және теміржол көлігі ұйымдарының нормативтік құжаттарында көзделген ақпараттық жүйелерде және (немесе) тізілімдерде Лизинг нысанын

Предмета лизинга и предоставить Лизингодателю документ, подтверждающий факт оплаты страховой премии/страхового взноса, предусмотренной Договором страхования.

7.3. Лизингополучатель обязуется надлежащим образом осуществлять оплату страховых премий/страховых взносов в соответствии с условиями Договора страхования.

7.4. Страхователем Предмета лизинга является Лизингополучатель. Выгодоприобретателем по Договору страхования выступает Банк.

Бремя оплаты страховых премий лежит на Лизингополучателе. В случае если Лизингополучатель не произведет в установленный срок оплату по Договору страхования, Лизингодатель вправе оплатить за Лизингополучателя страховую премию, а Лизингополучатель в этом случае обязан возместить такие расходы Лизингодателя в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения уведомления от Лизингодателя, в противном случае, Лизингодатель вправе удержать сумму таких расходов и пени из суммы денег, направленных Лизингополучателем на оплату очередного лизингового платежа в первоочередном порядке в соответствии с пунктом 2.5. Договора.

7.5. Страховые случаи, риски наступления которых подлежат страхованию, согласовываются с Лизингодателем.

7.6. В случае наступления страхового случая, либо в случае возникновения обстоятельств, содержащих какую-либо угрозу гибели Предмета лизинга, его порчи, утраты и т.п. Лизингополучатель обязан немедленно информировать Лизингодателя и/или компетентные государственные органы (при необходимости) и Страховую компанию о возникновении таких обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня. При этом в случае наступления страхового случая Лизингополучатель не освобождается от исполнения своих обязательств по Договору.

7.7. Условия и все взаимоотношения сторон касательно страхования Предмета лизинга, выплаты страхового возмещения и другие вопросы страхования регулируются Договором страхования.

8. Порядок содержания и ремонта Предмета лизинга

8.1. В течение срока действия Договора Лизингополучатель обязуется по первому требованию Лизингодателя, за свой счет и немедленно установить отличительные знаки на Предмете лизинга, подтверждающие право собственности Лизингодателя на Предмет лизинга.

8.2. Предмет лизинга будет использоваться по адресу: Республика Казахстан, границы Китая, страны Средней Азии, Российская Федерация.

8.3. Лизингополучатель не вправе без письменного согласия Лизингодателя изменять местонахождение Предмета лизинга, осуществлять его модернизацию, вносить изменения в конструкцию Предмета лизинга.

8.4. Лизингополучатель обязуется добросовестно пользоваться и владеть Предметом лизинга, использовать его только по прямому назначению, содержать его в исправности, неукоснительно соблюдать соответствующие стандарты, технические условия (требования) и правила эксплуатации, инструкции Продавца и/или предприятия-изготовителя по использованию, обслуживанию и содержанию, а также регулярно проводить техническое обслуживание Предмета лизинга.

8.5. Лизингополучатель обязан провести обучение своего персонала, допущенного к эксплуатации Предмета лизинга, а также не допускать персонал, не прошедший такую подготовку к работе на нем.

8.6. Лизингодатель осуществляет действия, необходимые для постановки Предмета лизинга на учет (регистрацию) в информационных системах и (или) реестрах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан



есепке қоюға (тіркеуге) қажетті іс-шараларды жүзеге асырады, оның ішінде теміржол жылжымалы құрамының есепке қойылғанын растайтын құжаттарды ресімдеуді қамтамасыз етеді. Бұл ретте Лизинг нысанының меншік иесі ретінде Лизинг беруші көрсетіледі.

Лизинг алушы Лизинг нысанын есепке қоюға (тіркеуге), тиісті ақпараттық жүйелер мен тізімдерге мәліметтер енгізуге, түгендеу (есептік) нөмірін беруге (ресімдеуге), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және теміржол көлігі ұйымдарының қағидаларында көзделген өзге де міндетті төлемдер мен алымдарға байланысты Лизинг берушінің құжатпен расталған шығындарын өтеуге міндеттенеді. Мұндай өтеу Лизинг нысанын қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап не Лизинг берушінің тиісті талабын ұсынған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

Лизинг алушы, егер мұндай құжаттарды алу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес теміржол жылжымалы құрамының иесіне (пайдаланушысына) жүктелген болса, Лизинг нысанын пайдалануға қажетті барлық рұқсаттарды, келісімдерді және өзге де құжаттарды дербес әрі өз қаражаты есебінен алуға міндетті.

Лизинг нысанын тиісті ақпараттық жүйелерде, тізімдерде есепке қою (тіркеу) және (немесе) теміржол жылжымалы құрамын есепке алуға байланысты құжаттарды ресімдеу Лизинг нысанына меншік құқығының Лизинг алушыға өтуіне алып келмейді және осы Шартта белгіленген Лизинг нысанын иелену, пайдалану және оған билік ету құқықтық режимін өзгертпейді.

8.7. Лизинг алушы лизинг нысаны орналасқан аумақта өртке қарсы жабдықтың болуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

8.8. Егер Сатып алу-сату шартында өзгеше белгіленбесе, Лизинг алушы Лизинг нысанын тиісті дәрежеде сақтауға және өз күшімен немесе осындай жұмыстар мен қызметті жүргізу үшін мамандандырылған ұйымдарды тарту арқылы барлық бұзылған бөлшектерді Сатушы (өндіруші-касіпорын) ұсынған бөлшектерге ауыстыруға міндеттенеді. Аталған талап бұзылған жағдайда Лизинг беруші көрсетілген жөндеу жұмыстарын жүргізуге құқылы, ал Лизинг алушы Лизинг берушіге оның көтерген шығыстарын дереу өтеуге міндетті. Шығыстарды Лизинг беруші бірінші кезекте кезекті төлемді жүргізу бойынша берешекті өтеу үшін жолданған ақша сомасынан ұстап қалуға құқылы.

8.9. Егер Сатып алу-сату шартында өзгеше белгіленбесе, Лизинг алушыда техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу үшін қажетті жағдай болмаса, Лизинг беруші Лизинг алушыдан Лизинг беруші белгілейтін мамандандырылған компаниямен Лизинг нысанына техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу туралы шарт жасауын талап етуге құқылы. Бұл ретте мамандандырылған компанияның қызметіне төлем жасауға байланысты барлық шығыстарды Лизинг алушы көтереді.

8.10. Сатушы өзінің Сатып алу-сату шарты бойынша кепілдік міндеттемелерін орындауы аясында Лизинг нысанына қосалқы бөлшектерді және/немесе лизинг нысанының жөнделген жиынтық бөлшектерін жеткізуді жүзеге асырған жағдайда, мұндай жеткізу Лизинг алушының атына және мекенжайына жүзеге асырылуы тиіс. Бұл кезде Лизинг алушы Лизинг берушіні қатыстырмай, кепілдік берілген жөндеу / ауыстыру жұмыстарын жүзеге асыру тәртібі мен мерзімін Сатушымен өз бетінше реттеуге міндеттенеді, сонымен қатар

и нормативными документами организаций железнодорожного транспорта, включая оформление документов, подтверждающих учет железнодорожного подвижного состава, с указанием Лизингодателя в качестве собственника Предмета лизинга.

Лизингополучатель обязуется возместить Лизингодателю документально подтвержденные расходы, связанные с постановкой Предмета лизинга на учет (регистрацией), внесением сведений в соответствующие информационные системы и реестры, присвоением (оформлением) инвентарного (учетного) номера, а также иными обязательными платежами и сборами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и правилами организаций железнодорожного транспорта, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга либо выставления соответствующего требования Лизингодателя.

Лизингополучатель самостоятельно и за свой счет получает все разрешения, согласования и иные документы, необходимые для эксплуатации Предмета лизинга, если получение таких документов возложено законодательством Республики Казахстан на владельца (эксплуатанта) железнодорожного подвижного состава.

Постановка Предмета лизинга на учет (регистрация) в соответствующих информационных системах, реестрах и (или) оформление документов, связанных с учетом железнодорожного подвижного состава, не влечет перехода права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю и не изменяет установленный настоящим Договором правовой режим владения, пользования и распоряжения Предметом лизинга.

8.7. Лизингополучатель обязуется обеспечить наличие противопожарного оборудования на территории, на которой находится Предмет лизинга.

8.8. Лизингополучатель обязуется поддерживать Предмет лизинга в надлежащем состоянии и своевременно заменять все поврежденные детали деталями, рекомендованными Продавцом (предприятием - изготовителем), за свой счет собственными силами либо привлекать специализированные организации для проведения таких работ и обслуживания, если иное не предусмотрено Договором купли-продажи. В случае нарушения данного условия Лизингодатель вправе осуществить указанный ремонт, а Лизингополучатель должен немедленно возместить Лизингодателю в полном объеме все понесенные им расходы. Расходы могут быть удержаны Лизингодателем из суммы денег, направляемых для погашения Задолженности по оплате очередного платежа в первоочередном порядке.

8.9. Если иное не предусмотрено Договором купли-продажи, в случае отсутствия у Лизингополучателя необходимых условий для технического обслуживания или ремонта, Лизингодатель вправе требовать от Лизингополучателя заключения договора на техническое обслуживание и ремонта Предмета лизинга со специализированной организацией, которая определяется Лизингодателем. При этом все расходы, связанные с оплатой услуг специализированной организации, несет Лизингополучатель.

8.10. В случае осуществления Продавцом поставки запасных частей к Предмету лизинга и/или отремонтированных комплектующих частей Предмета лизинга в рамках исполнения Продавцом своих гарантийных обязательств по Договору купли-продажи, такая поставка должна быть произведена на имя и адрес Лизингополучателя. При этом Лизингополучатель обязуется самостоятельно урегулировать с Продавцом порядок и сроки осуществления гарантийного ремонта/замены без привлечения Лизингодателя, а также самостоятельно нести расходы,



осындай жеткізуге байланысты шығыстарды, сонымен қатар көлік, кеден шығыстарын және басқа да төлемдерді өз бетінше төлеуге міндеттенеді.

8.11. Лизинг нысаны Лизинг алушының меншігіне өткен жағдайда Лизинг нысанына жасалған барлық жақсартулар (соның ішінде бөлінбейтін) Лизинг алушының меншігіне өтеді. Егер Лизинг нысаны Лизинг берушінің меншігінде қалатын болса Лизинг нысанына жасалған барлық жақсартулар (соның ішінде бөлінбейтін) Лизинг берушінің меншігінде қалады, Лизинг алушы мұнымен сөзсіз келіседі.

9. Лизинг нысанына меншік құқығының өтуі

9.1. Лизинг алушы Шарт бойынша барлық міндеттемелерін орындағаннан кейін және лизингтік төлемдер мен өзге төлемдерді жүргізгеннен кейін Лизинг нысаны Лизинг алушының меншігіне өтеді.

9.2. Меншік құқығының өтуі Шарттың 5.1-тармағының 5.1.2-тармақшасына және 5.2-тармақтың 5.2.16-тармақшасына сәйкес жүргізіледі.

9.3. Лизинг алушыға уақытша пайдалануға және иеленуге берілген Лизинг нысанына қатысты меншік құқығы Шарттың барлық қолданыс мерзімі ішінде Лизинг алушыда сақталады.

9.4. Лизинг мерзімі аяқталғаннан кейін Лизинг алушы өз міндеттемелерін тиісті түрде орындаған жағдайда, Тараптар осы шартқа жасалған Қосымша келісімге және Қабылдау-өткізу актісіне қол қою арқылы Лизинг беруші Лизинг алушыға Лизинг нысанын меншігіне тапсырады. Бұл ретте Лизинг алушы осы Шартта көзделген негізгі борыш пен сыйақыны өтеу кестесіне сәйкес барлық лизингтік төлемдерді, соның ішінде соңғы лизингтік төлемді төлеу күніндегі Лизинг нысанының жалпы құнын өтеу бойынша берешек қалдығына есептелген, лизинг бойынша сыйақыны толық көлемде төлегеннен кейін, Тараптар Берешектің жоқтығын салыстырып тексеру актісіне қол қойғаннан кейін, сонымен қатар Лизинг алушы осы Шарт бойынша өзінің басқа да міндеттемелерін орындағаннан кейін Лизинг нысанына қатысты меншік құқығы Лизинг берушіден Лизинг алушыға өтеді.

10. Лизинг нысанын қайтару және талап ету тәртібі

10.1. Егер Лизингтің мерзімі аяқталғанға дейін Лизинг нысаны Лизинг берушіге қайтарылатын болса, Лизинг беруші Лизинг алушыға Лизинг нысанын қайтару күні, уақыты, әдісі және орны туралы жазбаша хабарлайды. Лизинг алушы Лизинг берушіден алған Лизинг нысанын қайтару бойынша нұсқауларды дәл сақтауға міндеттенеді. Лизинг нысанын Лизинг берушіге қайтару Лизинг беруші мен Лизинг алушының уәкілетті өкілдерінен тұратын комиссия арқылы жүргізіледі және Лизинг нысанын талап ету (бұдан әрі – «Талап ету актісі») арқылы ресімделеді. Лизинг нысанын Лизинг берушіге қайтару күні болып Лизинг нысанын алу актісіне қол қойылған күн танылады.

10.2. Лизинг нысанын Лизинг берушіге қайтаруға байланысты барлық шығыстар Лизинг алушының есебінен жүзеге асырылады.

10.3. Лизинг беруші Лизинг нысанын қайтару туралы талап ұсынған жағдайда, Лизинг алушы Лизинг нысанын пайдалануды дереу тоқтатып, Лизинг беруші Лизинг нысанының тағдыры туралы шешім қабылдағанға дейін оны консервациялауға міндетті. Консервацияланған Лизинг нысанын сақтау үшін Лизинг алушы жауап береді. Лизинг шартын бұзуға, Лизинг нысанын сақтауға, тасымалдауға, консервациялауға және қайтаруға байланысты барлық шығыстар мен залалды Лизинг алушы көтереді. Егер Лизинг нысанын сақтауға, тасымалдауға, консервациялауға және қайтаруға байланысты

возникающие в связи с указанной поставкой, в т.ч. транспортные расходы, таможенные и прочие платежи.

8.11. В случае перехода Предмета лизинга в собственность Лизингополучателя, все произведенные (в т.ч. неотделимые) улучшения Предмета лизинга переходят в собственность Лизингополучателя. Если Предмет лизинга остается в собственности Лизингодателя, то все произведенные (в т.ч. неотделимые) улучшения остаются в собственности Лизингодателя, с чем Лизингополучатель безусловно согласен.

9. Переход права собственности на Предмет лизинга

9.1. Предмет лизинга переходит в собственность Лизингополучателя после выполнения Лизингополучателем всех обязательств и оплаты лизинговых и иных платежей по Договору.

9.2. Переход права собственности осуществляется согласно подпункту 5.1.2. пункта 5.1. и подпункту 5.2.16. пункта 5.2. Договора.

9.3. Право собственности на Предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование Лизингополучателю, сохраняется за Лизингодателем в течение всего срока действия Договора.

9.4. По окончании срока лизинга в случае надлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств, Лизингодатель передает Лизингополучателю Предмет лизинга в собственность путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору и Акта приема-передачи. При этом право собственности на Предмет лизинга переходит от Лизингодателя к Лизингополучателю после оплаты Лизингополучателем всех лизинговых платежей в полном объеме согласно Графику погашения основного долга и вознаграждения, предусмотренному настоящим Договором, в том числе по уплате вознаграждения по лизингу, начисленного на остаток задолженности, по возмещению общей стоимости Предмета лизинга на дату уплаты последнего лизингового платежа, подписания Сторонами Акта сверки об отсутствии задолженности, а также после исполнения Лизингополучателем иных своих обязательств по настоящему Договору.

10. Порядок возврата и истребования Предмета лизинга

10.1. Если до окончания срока лизинга Предмет лизинга возвращается Лизингодателю, Лизингодатель письменно уведомляет Лизингополучателя о дате, времени, способе и месте возврата Предмета лизинга. Лизингополучатель обязуется точно следовать полученным от Лизингодателя указаниям по возврату Предмета лизинга. Возврат Предмета лизинга Лизингодателю осуществляется комиссией, состоящей из полномочных представителей Лизингодателя и Лизингополучателя, и оформляется актом истребования Предмета лизинга (далее «Акт истребования»). Датой возврата Предмета лизинга Лизингодателю является дата подписания Акта изъятия Предмета лизинга.

10.2. Все расходы, связанные с возвратом Предмета лизинга Лизингодателю, осуществляются за счет Лизингополучателя.

10.3. В случае предъявления Лизингодателем требования о возврате Предмета лизинга Лизингополучатель обязан незамедлительно прекратить эксплуатацию и законсервировать Предмет лизинга до принятия Лизингодателем решения о дальнейшей судьбе Предмета лизинга. Ответственность за сохранность законсервированного Предмета лизинга несет Лизингополучатель. Все расходы и убытки, связанные с расторжением Договора Лизинга, хранением, транспортировкой, консервацией и возвратом Предмета лизинга, несет Лизингополучатель. В случае если расходы, связанные с хранением, транспортировкой, консервацией и возвратом



шығыстарды Лизинг беруші көтеретін болса, Лизинг алушы Лизинг беруші шотты ұсынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Лизинг берушінің сәйкес шығыстарын өтеуге міндеттенеді.

10.4. Лизинг алушы Лизинг нысанын кедергісіз пайдалану рұқсатын қамтамасыз етуге және Лизинг нысанын Хабарламада көрсетілген орны, күні және уақыты бойынша Лизинг берушіге қайтаруға міндетті.

10.5. Егер Лизинг нысаны Лизинг берушіге белгіленген (хабарламада көрсетілген) мерзімде қайтарлмаса, Лизинг беруші кез келген уақытта (соның ішінде Лизинг алушының келісімінсіз) Лизинг нысанын бұғаттауға, Лизинг нысанын талап етуге және оны өз бетінше Лизинг берушіге ыңғайлы болатын кез келген орынға, соның ішінде арнайы техникалық құралдардың, эвакуатордың және/немесе кез келген өзге техникалық құрылғының көмегімен тасымалдауға (ауыстыруға), Лизинг нысанына дөңгелек тосқауылдарын (Лизинг нысанын пайдалануға кедергі келтіретін өзге құрылғыларды) орнатуға құқылы болады. Егер Шартқа сәйкес жолданған хабарламаны Лизинг алушы алмаса, Лизинг беруші жеткізудің мүмкін еместігі туралы хабарламаны Лизинг алушы курьерлік / пошталық ұйымнан алған күннен кейінгі күні Лизинг нысанын алуға құқылы болады.

10.6. Лизинг нысанын қайтару / талап ету Лизинг алушыны мерзімінен бұрын бұзылған күні туындаған, Лизинг шарты бойынша берешекті, тұрақсыздық айыбын, айыппұлдар мен өсімпұлдарды төлеуден босатпайды.

10.7. Лизинг алушыға Лизингтік төлемдерді төлеуге қатысты өзінің міндеттемелерін орындамауы салдарынан Лизинг шарты мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда Лизинг беруші Лизинг нысанын және оған қатысты барлық құқықтарды үшінші тұлғаларға сатуға құқылы екені белгілі және ол онымен келіседі, бұл кезде Лизинг алушы Лизинг берушінің шығындарын өтеуге міндеттенеді.

10.8. Егер талап ету күні мен орны жөнінде тиісті дәрежеде хабардар болған Лизинг алушы Лизинг нысанын қайтарудан бас тартса немесе алу кезінде қатыспаса және аталған Қарау актісіне және/немесе Талап ету актісіне қол қоюдан бас тартса, ол жөнінде сәйкес белгі қойылады, мұндай актілер қол қойылған деп есептеледі және пошталық байланыс құралдары арқылы Лизинг алушыға жіберіледі.

10.9. Лизинг шарты мерзімінен бұрын бұзылған және/немесе тараптардың бірі Лизинг шартын орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан жағдайда, Лизинг берушіге нақты келіп түскен және ол лизинг төлемдерін өтеу есебіне есепке алған және/немесе Лизинг алушының Лизинг шарты бойынша өзге ақшалай міндеттемелері қайтарылмайды.

10.10. Егер Лизинг нысаны қайтарылған кезде Лизинг берушінің өкілдері Лизинг нысанын өндіруші зауыттың пайдалану нормаларымен айқындалатын қалыпты тозуға және қалыпты пайдалануға байланысты болмайтын ақауларды, Лизинг нысанының толық жабдықталмауын, Лизинг нысанының сырты жарнамамен немесе өзге дербестендіру белгілерімен жабдықталғанын және т.б. анықтайтын болса, Лизинг нысанын талап ету актісіне ол жөнінде жазба жасалады. Бұл кезде Лизинг алушы Лизинг берушінің жөндеуге және ақауларды жоюға, Лизинг нысанын толықтай жабдықтауға, Лизинг нысанының сыртынан Лизинг алушы жасаған жарнаманы немесе өзге дербестендіру белгілерін жоюға байланысты көтерген барлық шығыстарын Лизинг берушіден төлем жасау туралы талабын және Лизинг берушінің

Предмета лизинга, понес Лизингодатель, Лизингополучатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Лизингодателем счета возместить соответствующие расходы Лизингодателя.

10.4. Лизингополучатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ к Предмету лизинга и возвратить Предмет лизинга Лизингодателю в место, дату и время, указанные в Уведомлении.

10.5. В случае, если Предмет лизинга не будет возвращен Лизингодателю в установленные (указанные в уведомлении) сроки, Лизингодатель имеет право в любое время (в т.ч. без согласия Лизингополучателя) заблокировать Предмет лизинга, истребовать Предмет лизинга и самостоятельно произвести его транспортировку (перемещение) в любое удобное для Лизингодателя место, в том числе при помощи специальных технических средств, эвакуатора и/или любого иного технического приспособления, установить на Предмет лизинга блокираторы колёс (иные технические средства, блокирующие возможность эксплуатации Предмета лизинга). В случае, если направленное в соответствии Договором Уведомление не получено Лизингополучателем, Лизингодатель вправе осуществить изъятие Предмета лизинга, начиная со дня, следующего за днем получения от курьерской/почтовой организации уведомления о невозможности доставки.

10.6. Возврат/истребование Предмета лизинга не освобождает Лизингополучателя от оплаты задолженности, неустоек, штрафов и пени по Договору Лизинга, образовавшихся на дату его досрочного расторжения.

10.7. Лизингополучатель уведомлен и соглашается, что в случае досрочного прекращения Договора Лизинга по причине невыполнения Лизингополучателем своих обязательств в части уплаты Лизинговых платежей, Лизингодатель вправе продать Предмета лизинга и все права на него третьим лицам, при этом Лизингополучатель обязуется возместить убытки Лизингодателя.

10.8. В случае если должным образом уведомленный о дате и месте истребования Лизингополучатель отказывается или не присутствует при истребовании и от подписания указанных Актов осмотра и/или Акта истребования, об этом делается соответствующая отметка, такие акты считаются подписанными и направляются Лизингополучателю средствами почтового сообщения.

10.9. В случае досрочного расторжения Договора лизинга и/или одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора лизинга, платежи, фактически поступившие Лизингодателю и засчитанные последним в счет погашения лизинговых платежей и/или иных денежных обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, возврату не подлежат.

10.10. В случае если при возврате Предмета лизинга, представителями Лизингодателя будут обнаружены повреждения, не связанные с нормальным износом и приемлемой эксплуатацией, определяемых нормами эксплуатации Завода-изготовителя Предмета лизинга, недокомплектация Предмета лизинга, нанесенная на поверхность Предмета лизинга реклама или иная персонализация, нанесенная Лизингополучателем на поверхность Предмета лизинга и т. д., об этом делается запись в Акте истребования Предмета лизинга. При этом Лизингополучатель обязуется возместить все расходы, понесенные Лизингодателем, связанные с ремонтом и устранением повреждений, докомплектацией Предмета лизинга, устранением с поверхности Предмета лизинга рекламы или иной персонализации,



шығыстарын растайтын құжаттарды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтеуге міндеттенеді.

10.11. Лизинг алушы Лизинг нысанын Шартта көзделген негіздер бойынша Лизинг берушінің талаптарына сәйкес қайтармаған жағдайда, Лизинг алушының іс-әрекеті Лизинг нысанын заңсыз пайдалану ретінде бағаланады, бұл жағдай Лизинг берушіге бөтеннің мүлкін заңсыз иелену туралы өтінішпен тиісті құқық қорғау органдарына жүгінуге құқық береді.

11. Дүлей күшті жағдайлар

11.1. Егер Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тараптың алдын ала байқамаған, саналы шаралармен алдын алуға болмайтын дүлей күшті жағдайлардың салдарынан орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған болса, осындай жағдайға сілтеме жасаған Тарап Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Мұндай жағдайларға табиғат апаттары, жер сілкінісі, сел, табиғи өрттер, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу қою сипатындағы актілері жатады. Бұл кезде еге уәкілетті органдардың Лизинг алушының шарт бойынша міндеттемелерін орындауына тыйым салуы оның Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуына байланысты болса, Лизинг алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылмайды.

11.2. Жоғарыда аталған жағдайларға ұшыраған Тарап осындай дүлей күшті жағдайлар орын алған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей, бұл туралы екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жіберуі, сондай-ақ осындай жағдайлардың орын алғанын растайтын құжаттарды беруі тиіс. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органы немесе өзге құзыретті ұйымдары берген құжаттар дүлей күшті жағдайлардың орын алуын растайтын жеткілікті дәлел болып табылады.

11.3. Дүлей күшті жағдайлар орын алған жағдайда, Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар орын алған кезеңге сәйкес кейінге жылжытылады.

12. Даулы мәселелерді шешу

12.1. Шартты орындау процесінде туындайтын даулы мәселелер мен келіспеушіліктерді Тараптар қалыпты мерзімде өзара тиімді шешімдер шығару мақсатында алдын ала тәртіппен қарастырады.

12.2. Тараптар келіссөз жүргізу арқылы реттеуге мүмкін болмайтын Шартқа байланысты туындайтын барлық даулы мәселелер мен келіспеушіліктерді Лизинг берушінің орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының соттарында қарастыруға келісті.

12.3. Тараптар дауларды қарастырған кезде қолданылатын құқық болып Қазақстан Республикасының құқығы танылатынына келісті.

13. Қосымша талаптар

13.1. Шарт оған Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді, тараптардың мөрімен куәландырылады (болса) және Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін орындағанға дейін, ал өзара есеп айырысуға қатысты олар толық аяқталғаннан кейін қолданыста болады.

нанесенной Лизингополучателем, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования от Лизингодателя об оплате и копий документов, подтверждающих расходы Лизингодателя.

10.11. В случае невозврата Предмета лизинга Лизингополучателем в соответствии с требованиями Лизингодателя по основаниям, предусмотренным Договором, действия Лизингополучателя будут квалифицироваться, как неправомерное завладение Предметом лизинга, что дает Лизингодателю право обратиться в соответствующие правоохранительные органы с заявлением о неправомерном завладении чужим имуществом.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если исполнение и/или надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть предотвращены никаким образом стороной, ссылающейся на действие таких обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, землетрясения, сель, природные пожары, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера. При этом в случае, если запрет уполномоченных органов на исполнение Лизингополучателем своих обязательств по Договору связан с нарушением им законодательства Республики Казахстан, Лизингополучатель не освобождается от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

11.2. Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы должна письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления, а также предоставить в подтверждение документы, свидетельствующие о наступлении таких обстоятельств. Достаточным доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выданные уполномоченными государственными органами или иными компетентными организациями Республики Казахстан.

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения сторонами своих обязательств по Договору соразмерно отодвигается на период действия таких обстоятельств.

12. Разрешение споров

12.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения Договора, рассматриваются Сторонами в предварительном порядке в целях выработки взаимоприемлемых решений, в разумные сроки.

12.2. Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры и разногласия, возникающие в связи и по поводу Договора, которые невозможно урегулировать путем переговоров, в судах Республики Казахстан по месту нахождения Лизингодателя.

12.3. Стороны согласились, что применимым правом при рассмотрении споров будет являться право Республики Казахстан.

13. Дополнительные условия

13.1. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, скрепляется печатями сторон (при наличии) и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.



13.2. Егер Шартта өзгеше белгіленбесе Тараптар осы Шартты орындау аясында жолдайтын барлық хабарламалар (талаптар, хат-хабарлар), соның ішінде құжат жүзінде ресімделетін Шартқа енгізілетін өзгерістер / толықтырулар Шарттың 14-бөлімінде көрсетілген деректемелер бойынша қолма-қол және/немесе пошта қызметі арқылы және/немесе факс және/немесе электронды пошта арқылы жіберілген жағдайда тиісті дәрежеде жөнелтілген және/немесе алынған болып есептеледі, бұл ретте таңдалған байланыс арнасы хабарламаның мекенжай иесіне жеткізілгенін растауы қажет.

13.3. Лизинг алушының шарт бойынша құқықтары және/немесе міндеттері Лизинг берушінің алдын ала жазбаша келісімімен ғана үшінші тұлғаларға берілуі мүмкін. Лизинг берушінің Шарт бойынша өз құқықтарын және/немесе міндеттерін үшінші тұлғаларға ішінара немесе толықтай беруі үшін Лизинг алушының келісімі талап етілмейді.

13.4. Шарттың әр тарабы екінші тараптан алынған қаржылық, коммерциялық және өзге ақпараттың, сонымен қатар Шарт талаптарының конфиденциалдылығын сақтауға міндеттенеді. Төменде көрсетілген жағдайларды қоспағанда мұндай ақпаратты үшінші тұлғаларға беру, оны жариялау және тарату ол бойынша ақпаратты екінші тарап жария ететін тараптың алдын ала жазбаша келісімімен Лизинг берушінің Шарт бойынша өз құқықтарын іске асыруы үшін ғана мүмкін болады.

Конфиденциалды ақпаратты үшінші тұлғаларға беру, оны жария ету немесе тарату келесі жағдайларда заңды болып саналады және оған келісімді талап етпейді:

- a) Лизинг алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған кезде Лизинг беруші тікелей дебеттеу арқылы Лизинг алушының шотынан ақшаны алу (есептен шығару) құқығын іске асырған кезде Лизинг берушінің конфиденциалды ақпаратты банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жария етуі;
- b) Шарт бойынша құқықтарды және/немесе міндеттерді толықтай немесе ішінара табыстау;
- c) Қазақстан Республикасының және/немесе Лизинг алушының / зат берушінің / кепілгердің/ цеденттің / индоссаттың тіркелген елінің заңнамасының талаптарына сәйкес ақпаратты үшінші тұлғаларға беру;
- d) Мәні контрагенттердің Лизинг берушіден алынған / алатын конфиденциалды ақпаратты үшінші тұлғаларға жария етпеу туралы міндеттемені қабылдау болып табылатын, Лизинг берушінің осындай тұлғалармен келісім жасауы талабымен, Лизинг берушінің конфиденциалды ақпаратты өз контрагенттеріне жариялауы.

13.5. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер және/немесе толықтырулар және/немесе оның қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады және Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген әдістермен, соның ішінде қосымша келісім жасау арқылы енгізеді.

13.6. Лизинг алушы Лизинг берушіге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген құжат нысандарын пайдалану арқылы Лизинг берушінің кредиттік бюроның деректер базасына Лизинг алушы, жасалатын мәміле туралы мәліметтерді, Лизинг алушының Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты, кредиттік бюро және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажет болуы мүмкін өзге мәліметтерді беруіне келісім береді, сонымен қатар Лизинг

13.2. Если иное прямо не указано в Договоре, все уведомления (требования, сообщения), направляемые Сторонами в рамках исполнения Договора, в т.ч. документально оформляющие изменения/дополнения в Договор, считаются направленными и/или полученными должным образом в случае их направления нарочно и/или почтовой службой и/или по факсу и/или электронной почте по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора, при условии, что избранный канал связи предусматривает подтверждение о доставке уведомления адресату.

13.3. Права и/или обязанности Лизингополучателя по Договору могут передаваться третьим лицам только с предварительного письменного согласия Лизингодателя. Для передачи Лизингодателем частично или полностью своих прав и/или обязанностей по Договору третьим лицам согласия Лизингополучателя не требуется.

13.4. Каждая из Сторон Договора обязуется сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой стороны, а также условий Договора. За исключением нижеперечисленных случаев, передача такой информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение возможны только в целях реализации Лизингодателем своих прав по Договору с предварительного письменного согласия стороны, информация по которой раскрывается другой стороной.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение считается правомерной и не требует на то согласия другой стороны в следующих случаях:

- a) раскрытия Лизингодателем конфиденциальной информации банкам или организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций при реализации Лизингодателем своего права на изъятие (списание) денег со счетов Лизингополучателя путем прямого дебетования при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Лизингополучателем своих обязательств по Договору;
- b) полной или частичной уступки прав и/или обязанностей по Договору;
- c) предоставления информации третьим лицам в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и/или страны регистрации и/или резидентства Лизингополучателя /вещного поручителя/гаранта/поручителя/цедента/индоссата;
- d) в случаях раскрытия Лизингодателем конфиденциальной информации своим контрагентам, при условии заключения Лизингодателем с такими лицами соглашений, предметом которых будет являться принятие контрагентами обязательств о неразглашении полученной/получаемой от Лизингодателя конфиденциальной информации третьим лицам.

13.5. Все изменения и/или дополнения и/или приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вносятся Сторонами, любыми не противоречащими законодательству Республики Казахстан способами, в т.ч. путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

13.6. Лизингополучатель предоставил Лизингодателю путем использования форм документов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, свое согласие на предоставление Лизингодателем в базу данных кредитных бюро сведений о Лизингополучателе, заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Лизингополучателем своих обязательств по Договору, иных сведений, предоставление которых может понадобиться в соответствии с законодательством Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй, а также согласие на



берушінің кредиттік бюроға Лизинг алушы туралы кредиттік есептерді беруіне келісім береді.

13.7. Лизинг алушы осы Шартқа қол қоя отырып, Лизинг берушіге:

- Лизинг берушінің атынан уәкілетті тұлғаның қолтаңбасын факсимильді көшіру құралдарын және (немесе) электронды цифрлық қолтаңбаны пайдалану арқылы Лизинг берушінің Лизинг алушымен жасалған Қаржы лизингі шартына қол қоюына сөзсіз келісім береді және кейін шағымданбайды;

- Лизинг берушінің кез келген ақпарат көздерінен Лизинг алушы, оның бірінші басшысы, кез келген бақа өкілі туралы ақпаратты жинауына, өңдеуіне және таратуына;

- Банкке - Лизинг алушының / Лизинг алушының жұмыскерлерінің дербес/ биометрикалық/өзге деректерін жинауға, өңдеуге (Лизинг алушы жұмыскерлердің жазбаша келісімдерін алған және ол Лизинг алушының уәкілетті тұлғасының қолтаңбасымен расталған), барлық кредиттік бюроларға (соның ішінде – Банк ақпарат беру туралы шарт жасасқан барлық кредиттік бюроларға) кредиттік тарих субъектісі ретінде Лизинг алушы туралы ақпарат беруге, сонымен қатар осындай кредиттік бюролардың Банкке кредиттік бюроға болашақта түсетін деректерді қамтитын Лизинг алушы туралы кредиттік есеп беруіне;

- заңды іс-әрекет ететін басқа бюролардан, қорлардан, деректер базасынан және өзге ақпарат көздерінен Клиент туралы ақпарат алуға сөзсіз келісім береді, соның ішінде: (i) кредиттік бюрода тұрған және кредиттік бюроға түсетін, және осы келісімді қабылдаған кредиттік бюролардан ақпарат алушыға ашылатын Лизинг алушының қаржылық және мүлктік сипаттағы басқа міндеттемелеріне қатысты ақпаратты, қоса алғанда заңнамаға сәйкес салықтық және заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын мәліметтерді беруге; (ii) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Лизинг алушының/Лизинг алушының жұмыскерлерінің дербес деректеріне қатысты ақпаратты жинауға, өңдеуге және таратуға, соның ішінде Лизинг алушы туралы дербес деректерді барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарға, ұйымдарға таратуға келісім береді. Соған қоса Лизинг алушы кредиттік бюро алаңы арқылы Банктің Лизинг алушы туралы ақпаратты кез келген ықтимал, жария ақпарат көздерінен алуына;

- Банкке – заңды түрде іс-әрекет ететін бюролардан, қорлардан, деректер қорынан және өзге ақпарат көздерінен Лизинг алушы туралы ақпаратты алуға, соған қоса «Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» ҚР Заңының 57-бабында көрсетілген талаптарға сәйкес Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және өзге зейнетақы қорларынан және/немесе «Үкіметтерге арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясынан Лизинг алушының жеке зейнетақы шотындағы қалдықтар мен ақша қозғалысы туралы деректерді алуға (ЖК үшін қолданылады);

- Банкке - Лизинг алушының суретін (фотосын) (1) шартқа қол қоятын тұлғаның бет-әлпетін верификациялау үшін және өзге қажетті құжаттарды пайдалануға; (2) Лизинг алушы Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда, құқық қорғау органдарына беруге; - осы Шарттың талаптарымен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен, Лизинг берушінің Қазақстан Республикасының заңнамасы аясында өз қызметін іске асыруы үшін

выдачу Лизингодателю кредитными бюро кредитных отчетов о Лизингополучателе.

13.7. Лизингополучатель подписанием настоящего Договора предоставляет Лизингодателю свое безусловное согласие на:

-

подписание Лизингодателем Договора финансового лизинга с Лизингополучателем, а также всех иных сопутствующих документов, с использованием средств факсимильного копирования подписи уполномоченного лица и(или) электронной цифровой подписи от имени Лизингодателя и в дальнейшем претензий иметь не будет;

- сбор Лизингодателем из всех источников и обработку, распространение им любой информации о Лизингополучателе, его первом руководителе, любом другом представителе;

- Банку - на сбор, обработку персональных/ биометрических/иных данных Лизингополучателя / работников Лизингополучателя (на что Лизингополучателя получил их письменные согласия, что подтверждается подписью уполномоченного лица Лизингополучателя), на передачу информации о Лизингополучателе, как о субъекте кредитной истории, во все кредитные бюро (в том числе - с которыми Банком заключены договоры о предоставлении информации), а также таким кредитным бюро - на выдачу Банку кредитного отчета о Лизингополучателе, включающего данные, которые поступят в кредитные бюро в будущем;

- на получение информации из иных законно действующих бюро, фондов, баз данных и иных источников информации, в том числе: (i) на выдачу информации, касающейся финансовых и других обязательств Лизингополучателя имущественного характера, включая сведения, содержащие налоговую и иные охраняемые законом тайны, в соответствии с законодательством, находящейся в кредитных бюро, и которая поступит в кредитные бюро, что в будущем, она будет раскрыта получателю информации из кредитных бюро, принявших настоящее согласие; (ii) на сбор, обработку и распространение информации касательно персональных данных Лизингополучателя / работников Лизингополучателя, в том числе распространение персональных данных во все государственные и негосударственные органы, организации, согласно законодательству Республики Казахстан. В том числе, Лизингополучатель соглашается на получение Банком информации о Лизингополучателе из любых возможных, публичных источников через площадку кредитного бюро;- Банку – на получение информации о Лизингополучателе из иных законно действующих бюро, фондов, баз данных и иных источников информации, в том числе: в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 57 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», на получение сведений об остатках и движении денег на индивидуальном пенсионном счете Лизингополучателя из Единого накопительного пенсионного фонда и иных пенсионных фондов и/или Государственной корпорации «Правительство для граждан» (применяется для ИП);

- Банку – на использование изображения (фото) Лизингополучателя для (1) верификации лица, подписывающего договоры и иные необходимые документы; (2) передачи в правоохранительные органы, в случае нарушения Лизингополучателем обязательств перед Банком;- предоставление Лизингодателем в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, любой информации о Лизингополучателе, условиях настоящего Договора, а также информации по иным договорам,



қажетті және жеткілікті болатын Лизинг алушы туралы кез келген ақпаратты, сонымен қатар Лизинг беруші мен Лизинг алушының арасында жасалған, соның ішінде қолданыс мерзімі аяқталған өзге шарттар бойынша ақпаратты, оған қоса коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты, Лизинг алушының бірінші басшысының және/немесе кез келген өкілінің дербес деректерін (бұдан әрі – «Ақпарат») үшінші тұлғаларға: осы Шартты және (немесе) Лизинг алушымен өзге мәмілелерді жасау мақсатында және оны орындау аясында, соның ішінде олар бойынша міндеттемелерді тиісті дәрежеде орындау мақсатында, сонымен қатар Лизинг беруші мен Лизинг алушы арасында, Лизинг беруші, Лизинг алушы және үшінші тұлғалар арасында, Лизинг беруші мен соның ішінде олармен Лизинг беруші жағдайлармен немесе қатынастармен (кез келген қатынастар) байланысты болатын үшінші тұлғалар арасында мәмілелердің туындауына немесе туындау / жасау мүмкіндігіне байланысты, сонымен қатар Ақпаратты беру қажеттілігі туындайтын / болатын өзге жағдайларда Лизинг берушінің беруі. Ақпаратты беру Лизинг берушінің қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген әдістермен жүргізіледі.

Ақпаратты жинау, өңдеу және тарату Лизинг берушінің қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген әдістермен жүргізіледі.

Лизинг берушінің құқықтары:

1) Лизинг беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына, жасалған шарттарға сәйкес және өзге жағдайларда осындай іс-әрекеттерді жасауға міндетті немесе құқылы болатын кезде, Ақпаратты уәкілетті мемлекеттік органдарға және үшінші тұлғаларға беру; соның ішінде «Дербес деректер және оны қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңының (бұдан әрі – Заң) 16-бабының 3-тармағының 1)-тармақшасына сәйкес Ақпаратты трансшекаралық тапсыруды жүзеге асыру;

2) соның ішінде Заңның 15-бабының 2-тармағына сәйкес Ақпаратты тарату;

3) Ақпаратты пайдалану рұқсатын жеке айқындау;

4) Лизинг алушымен құқықтық қатынастар аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сақтау мерзімі ішінде Ақпаратты кез келген тасымалдағышта сақтау.

Лизинг беруші Ақпаратты жинау, өңдеу және үшінші тұлғаларға тапсыру бойынша жасалатын іс-әрекеттері туралы хабарламауға міндетті емес.

Лизинг алушы Лизинг берушіге Ақпаратқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін сәйкес растау құжаттарын ұсыну арқылы 3 (үш) жұмыс күні ішінде Лизинг берушіге жаңа Ақпараты туралы, Ақпаратқа енгізілген кез-келген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы хабарлауға міндеттенеді.

13.8. Осы арқылы Лизинг алушы Лизинг берушінің ішінара немесе толық көлемде берешек сомасын оның банктік шоттарынан тікелей дебеттеуі арқылы Лизинг алушының Қазақстан Республикасының аумағында (одан тыс жерлерде) кез келген банкте ашылған кез келген банктік шоттарынан ақшаны алуына келісім береді.

13.9. Лизинг алушы кез келген екінші деңгейдегі банкерде сақталған банктік құпияны Лизинг берушінің пайдасына жария етуге сөзсіз және кері қайтарылмайтын келісін береді.

13.10. Лизинг берушіге тиісті түрде хабарланғаннан кейін оларды өзгерту құқығымен Лизинг берушіге GPS-мониторинг жүргізу

заклученным между Лизингодателем и Лизингополучателем, в том числе прекратившим свое действие, включая информацию, составляющую коммерческую или иную охраняемую законом тайну, персональные данные первого руководителя и/или любого другого представителя Лизингополучателя (далее – «Информация»), которая необходима и достаточна для реализации Лизингодателем своей деятельности в рамках законодательства Республики Казахстан, третьим лицам: в целях заключения и в рамках исполнения настоящего Договора, и (или) иных сделок с Лизингополучателем, в том числе надлежащего исполнения обязательств по ним, а также в связи с возникновением или возможностью возникновения/заключения/совершения сделок между Лизингодателем и Лизингополучателем, между Лизингодателем, Лизингополучателем и третьими лицами, между Лизингодателем и третьими лицами, в т.ч. с которыми Лизингодатель связан обстоятельствами или отношениями (любые отношения), а также в иных случаях, при которых возникает/имеется необходимость предоставления Информации. Предоставление Информации осуществляется по усмотрению Лизингодателя любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

Сбор, обработка и распространение Информации осуществляется по усмотрению Лизингодателя способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

Лизингодатель вправе:

1) передавать Информацию уполномоченным государственным органам и третьим лицам, когда Лизингодатель обязан или вправе совершить такие действия в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, заключенными договорами и в иных случаях; осуществлять трансграничную передачу Информации, в т.ч. согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» (далее – Закон);

2) распространять Информацию, в т.ч. согласно пункту 2 статьи 15 Закона;

3) самостоятельно определять условия доступа к Информации;

4) хранить Информацию на любых носителях в течение сроков хранения, установленных законодательством Республики Казахстан, после прекращения правоотношений с Лизингополучателем.

Лизингодатель не обязан уведомлять кого-либо о совершаемых действиях по сбору, обработке и передаче Информации третьим лицам.

Лизингополучатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать Лизингодателю о новой Информации, любых изменениях и (или) дополнениях Информации, переданной им Лизингодателю, с предоставлением Лизингодателю соответствующих подтверждающих документов для внесения им в Информацию изменений и (или) дополнений.

13.8. Настоящим Лизингополучатель дает согласие на изъятие Лизингодателем денег Лизингополучателя с любых его банковских счетов, открытых любых банках (как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами) путем прямого дебетования с его банковских счетов суммы задолженности частично или в полном объеме.

13.9. Лизингополучатель предоставляет свое безусловное и безотзывное согласие на раскрытие банковской тайны, хранящейся в любых банках второго уровня в пользу Лизингодателя.

13.10. Лизингополучатель передает Лизингодателю логин и пароль к личному кабинету в системе GPS-мониторинга с правом их изменения после



жүйесінің жеке кабинетіне арналған логин мен парольді береді.

13.11. Шарт қазақ және орыс тілдерінде, заңдық күші тең 3 (үш) түпнұсқа данада жасалған, екі данасы Лизинг берушіде қалады, бір данасы Лизинг алушыға беріледі. Шарттың қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаларында әртүрлі оқу болған жағдайда, Шарттың орыс тілінде жасалған нұсқасы басым күшке ие болады.

соответствующего извещения Лизингодателя.

13.11. Договор составлен на казахском и русском языках в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра остаются у Лизингодателя, один экземпляр передается Лизингополучателю. В случаях разночтений между казахским и русским вариантами Договора, приоритет имеет вариант Договора, составленный на русском языке.

14. Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері /

Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЛИЗИНГ БЕРУШІ / ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: «Банк
ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «BCC
Leasing» АҚ / Дочерняя компания АО «Банк
ЦентрКредит» АО «BCC Leasing»
Заңды мекен-жайы/Юридический адрес:
ҚР, Алматы қ., Төле би к-сі, № 143а
РК, г.Алматы, улица Толе би, дом 143А,
Пошталық хат-хабарларға арналған мекен-жайы/Адрес для почтовой
корреспонденции:
ҚР, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, №97, №1 тұрғын емес
үй.
РК, г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.№97, н.п. №1.
e-mail: info@bccleasing.kz
тел: 8/727/244 32 00
БСН/БИН 020140001503
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы
ЖСК/ИИК KZ678562203116347262 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит»
БСК/БИК KСJBKZKX
Бек/Кбе 15
ҚҚС 27.03.2024 жылғы сериясы 60001, №1251364
НДС серия 60001 №1251364 от 27.03.2024 г.

ЛИЗИНГ БЕРУШІДЕН /
ОТ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ:

Истелиева Асель Бактыбековна М.о./м.п.

ЛИЗИНГ АЛУШЫ / ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
«IFC COLOS» ЖШС/
TOO «IFC COLOS»
Мекенжайы/Адрес: Қазақстан, Алматы қаласы, Бостандық ауданы,
Абай даңғылы, 76 үй/Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район,
Проспект Абая, дом 76
БСН/БИН 070140005046
ЖСК/ИИК KZ15856000005359264 в «Банк ЦентрКредит» АҚ/АО
БСК/БИК KСJBKZKX

ЛИЗИНГ АЛУШЫДАН /
ОТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:

Надршен Рафик Зуфарович
М.о./м.п.

16.07.2026 жылғы №AQ5/2026/U/S/045767
Қаржылық лизинг шартына
1-қосымша

Приложение № 1
к Договору финансового лизинга
№AQ5/2026/U/S/045767
от 16.07.2026 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Р / н / № п / п	Атауы / Наименование	Сипаттамасы / Описание	Тауардың бір данасының бағасы (теңге)/ Цена за единицу (теңге)	Саны, дана / Количество, шт.	Сомасы (теңге) / Сумма (теңге)
1	Вагон-платформа	Модели 13-1284 Код ТН ВЭД 8606 99 000 0	24 040 000,00	31	745 240 000,00



	БАРЛЫҒЫ / ИТОГО:	31	745 240 000,00
--	------------------	----	----------------

ЛИЗИНГ БЕРУШДЕН /
ОТ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ:

Истелиева Асель Бактыбековна М.о./м.п.

ЛИЗИНГ АЛУШЫДАН /
ОТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:

Надршен Рафик Зуфарович

М.о./м.п.

16.07.2026 жылғы №AQ5/2026/U/S/045767
Қаржылық лизинг шартына
2-қосымша

Приложение № 2
к Договору финансового лизинга
№ AQ5/2026/U/S/045767
от 16.07.2026 года

Негізгі борыш пен сыйақыны өтеу кестесі / График погашения основного долга и вознаграждения

N o	Төлем күні / Дата платежа	Борыш сомасы / Сумма долга	% сомасы / Сумма %	Жалпы сомасы / Общая сумма	Борыштың қалдығы / Остаток долга
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					



1					
2					
1					
3					
1					
4					
1					
5					
1					
6					
1					
7					
1					
8					
1					
9					
2					
0					
2					
1					
2					
2					
2					
3					
2					
4					
2					
5					
2					
6					
2					
7					
2					
8					
2					
9					
3					
0					
3					
1					
3					
2					
3					
3					
3					
4					
3					
5					
3					
6					
3					
7					
	БАРЛЫҒ Ы /				



	ИТОГО:				
--	---------------	--	--	--	--

Осы арқылы Лизинг алушы:

- негізгі борыш пен сыйақыны өтеу (негізгі борышты тең үлестермен өтеу кезеңдігін қамтитын ұсынылған өтеу кестесімен танысқанын растайды;
 - лизингтік төлемдерді өтеу тәсілін анықтағанын растайды: негізгі борыш – ай сайын, сыйақы ай сайын айдың «15» күні.
 - ұсынылған өзге өтеу кестесінен бас тартқанын растайды;
 - Өтеу кестесінің талаптарымен танысқанын және онымен келісетінін растайды;
 - Шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесінің түрі: Сыйақы мөлшерлемесі бекітілген және жылдық 22,75% (Жиырма екі бүтін жүзден жетпіс бес пайызы) құрайды.
 - Лизинг алушы Лизинг берушіге төлеуі тиіс сыйақының нақты сомасы және қаржыландыру сомасы бойынша негізгі борыш пен сыйақының жиынтық шамасы Шарттың, Өтеу кестесінің (Шарттың 2-қосымшасы) талаптарына сәйкес есептеледі және осы Кестеде нақтыланады.
- Лизинг сомасын қайтару бойынша мерзімінен кешіктірілген берешек туындаған жағдайда сыйақы сомасы осы Кестеде көрсетілген сомадан ерекшеленуі мүмкін.
- Лизинг төлемдерін мерзімінен бұрын өтеген кезде, осы арқылы Лизинг алушы төлем жасау күні Шарт бойынша келесі төлемнің сомасын анықтау үшін Лизинг берушіге хабарласуға міндеттенеді.

**ЛИЗИНГ БЕРУШІДЕН /
ОТ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ:**

Истелиева Асель Бактыбековна
МО/МП

Настоящим Лизингополучатель подтверждает, что:

- с предложенными графиками погашения, включающими периодичность погашения основного долга и вознаграждения (с погашением основного долга равными долями ознакомлен;
 - методом погашения лизинговых платежей определил: основной долг – ежемесячно, вознаграждение ежемесячно, по «15» –м числам месяца.
 - от иных предложенных методов погашения отказался;
 - с условиями Графика погашения ознакомлен и согласен;
 - Вид ставки вознаграждения по Договору: Ставка вознаграждения является фиксированной и составляет 22,75% (Двадцать две целых семьдесят пять сотых процентов) годовых;
 - Фактическая Сумма Вознаграждения, подлежащая выплате Лизингополучателем Лизингодателю, и суммарное значение основного долга и вознаграждения по сумме финансирования, рассчитываются в соответствии с условиями Договора, Графиков погашения (Приложение № 2 к Договору) и уточняются в настоящем Графике.
- В случае образования просроченной задолженности по возврату суммы лизинга, сумма вознаграждения может отличаться от суммы указанной в настоящем Графике;
- При досрочном погашении лизинговых платежей настоящим Лизингополучатель принимает на себя обязательство в день платежа обратиться к Лизингодателю для уточнения суммы предстоящего платежа по Договору.

**ЛИЗИНГ АЛУШЫДАН /
ОТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:**

Надршен Рафик Зуфарович
МО/МП



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZPKXV4202600013391CBD942C
Тип документа	Договор
Тема	ДФЛ IFC Colos.docx
Статус	Подписан
Рег. Номер:	01/2332
Рег. Дата:	16.07.2026
Количество страниц	29
Подписи	2

Информация об отправителе

Отправитель	Дочерняя компания АО "Банк ЦентрКредит" Акционерное общество "BCC Leasing"
IP-адрес	91.198.63.12

Информация о получателях

Получатель 1	ТОО "IFC COLOS", 070140005046, Казахстан
--------------	--

Информация о подписантах

Подписал(а)	ИСТЕЛИЕВА АСЕЛЬ
Компания	Дочерняя компания АО "Банк ЦентрКредит" Акционерное общество "BCC Leasing"
Должность	Руководитель Дирекции финансирования и развития проектов
IP-адрес	91.198.63.12
Email	assel.isteliyeva@bccleasing.kz
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Лицо, наделенное правом подписи
Подпись	MIlWfwYJ...lEahO17GA
Дата подписания	16.07.2026 16:24
Подписал(а)	НАДРШЕН РАФИК
Компания	ТОО "IFC COLOS"
Должность	Генеральный директор
IP-адрес	79.142.57.118
Email	lawyer@colos.kz
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи



Подпись

MIlWJQYJ...B2iPyX2xJ

Дата подписания

16.07.2026 17:19

DOC ID KZPKXV4202600013391CBD942C

